

**PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADES AUTÔNOMAS FRACIONADAS
EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – SALINAS BEACH RESORT (40827)**

Proponho à Empresa **SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.531.685/0001-51, com sede na ROD. PA 144, S/nº, Quadra 152 Lote 01/20, Bairro Balneário Ilha do Atalaia, município de Salinópolis, Estado de Pará, CEP: 68.721-000, doravante denominada simplesmente PROMITENTE VENDEDORA, a compra de uma Cota/Fração Imobiliária do Imóvel descrito abaixo, integrante do empreendimento **SALINAS BEACH RESORT**, o qual está sendo comercializado por meio do sistema de multipropriedade fracionada, para ocupação exclusiva no período de tempo compartilhado correspondente à Cota/Fração ora adquirida, de acordo com as condições especificadas nesta proposta. Desta forma, comprometo-me a pagar, neste ato, a Comissão de Corretagem e o Sinal de Negócio correspondente de forma irrevogável e irrevocabel. Após a aprovação da presente proposta, comprometo-me a firmar o respectivo contrato de promessa de compra e venda, dentro do prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar do recebimento deste, ou no momento em que for solicitado a comparecer ao escritório da empresa, sob pena de caracterizar o arrependimento previsto no Art. 420 do Código Civil. Declaro estar de acordo com o teor e condições do Contrato de Compra e venda padrão, do Regulamento de Uso e demais documentos registrados no CRI de Salinópolis/PA, sob matrícula nº R-01-11.755, do livro 2 do RG.

PROPONENTE COMPRADOR (A)							
Nome: JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS							
Profissão: MILITAR			Nacionalidade: brasileiro(a)				
Identidade: 412885712	Org Exp: SSP - SP	CPF: 41631652826					
Estado Civil: União estável			Data de Nascimento: 26/09/1994				
Endereço Residencial: Rua dos Sombrios, 21, VILA MILITAR							
Bairro: Nova Marabá		Cidade: Marabá	UF: PA	CEP: 68509570			
E-mail: joao.gabriel94@hotmail.com		Telefone: (12) 997457679					
Cônjuge: ANANDA KELLY DE MEDEIROS			Data de Nascimento: 17/11/1993				
Profissão: ENGENHEIRA DE MANUTENCAO			Nacionalidade: brasileiro(a)				
Identidade: 495597867	Org Exp: SSP - SP	CPF: 42412840865	Telefone: (12) 997984838				
EMPREENHIMENTO: SALINAS BEACH RESORT							
PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE 01(UMA) COTA EM UNIDADE AUTÔNOMA FRACIONADA (APARTAMENTO) COMO SE DESCREVE;							
SALINAS BEACH RESORT: Localização: ROD. PA 144, S/nº, Quadra 152, Lote 01 e Quadra 131, Lote 02, Bairro Balneário Ilha do Atalaia, município de Salinópolis, Estado de Pará, CEP: 68.721-000.							
Torre: BLOCO 1	Andar: 11	Apartamento: 1114	Tipo: 1 Quarto(s)	Cota nº.: 13			
Área Privativa (m²): 30	Área Comum (m²): 31,268	Área Total (m²): 61,268	Fração ideal (m²): 0,0000485625486	Fração Ideal (%): 0,0048562548563%			
Com direito de uso regulado dentro dos períodos pré-determinados pelo calendário de uso sob as condições do contrato de promessa de compra e venda, da convenção condominial, do regulamento de uso, do regimento interno e legislação vigente. A fração/cota ora comercializada integra uma unidade autônoma acima definida, estando o PROPONENTE COMPRADOR(A), na qualidade de titular desta, mantém-se no direito de sua utilização anual, exclusiva e perpétua do imóvel, conforme os períodos descritos no CALENDÁRIO DE USO constante na Pasta Técnica do referido empreendimento.							
DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO							
VALOR TOTAL DA VENDA: R\$ 35,848.62 (TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)							
Comissão de Corretagem: R\$ 3,990.00 (TRÊS MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS)							
Sinal de Negócio: R\$ 1,792.42 (UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		Nº de Parcelas do Sinal: 04 (QUATRO)	Valor: R\$ 448.11 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)	Vencendo a primeira em: 15/10/2022			
Saldo: R\$ 30,066.20 (TRINTA MIL E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)		Nº de Parcelas do Saldo: 68 (SESENTA E OITO)	Valor: R\$ 442.15 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)	Vencendo a primeira em: 15/02/2023			
O Sinal de Negócio e as parcelas do saldo remanescente, a serem pagas de forma parcelada, mensais e consecutivas, serão reajustadas mensalmente, segundo a variação do INCC-DI (Índice Nacional da Construção Civil), ocorrido entre o índice base, do mês anterior à data de assinatura do presente Contrato, e o correspondente ao segundo mês anterior ao vencimento de cada parcela. Após a entrega do empreendimento, as parcelas serão reajustadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 1% (Um Por Cento), divulgado pelo IBGE, ou por outro índice que o substitua. Se o saldo for parcelado em até 36 (trinta e seis) vezes, os reajustes pelos mesmos índices supracitados passam a ser anuais; ou, inferior a 12 (doze) meses, quando, então, as parcelas não serão atualizadas monetariamente.							
RECIBO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM							
Recebemos do PROPONENTE COMPRADOR, a importância de R\$ 3,990.00 (TRÊS MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS), como forma de Comissão de Corretagem, nos termos do Código Civil, sendo representado por:							
Qtd.	Valor	POS	Forma Pagamento	Nº Documento	Banco ou Bandeira/Operação	Valor Total	Primeiro Vencimento
05	R\$ 798.00	Cielo	Cartao	322080	VISA/CreditoParcelado	R\$ 3,990.00	22/05/2022
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DA FRAÇÃO/COTA OBJETO DESTA PROPOSTA: A fração/cota ora comercializada integra uma unidade autônoma acima definida, estando o PROPONENTE COMPRADOR(A), na qualidade de titular desta, mantém-se no direito de sua utilização anual, exclusiva e perpétua do imóvel, conforme os períodos descritos no CALENDÁRIO DE USO constante na Pasta Técnica do referido empreendimento.

NOTA EXPLICATIVA: As parcelas do saldo remanescente, a serem pagas de forma parcelada, mensais e consecutivas, serão reajustadas pelo INCC-DI/FGV (Índice Nacional da Construção Civil, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), para parcelas que se vencerem antes da data de conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – “habite-se” apurada entre o índice divulgado no segundo mês anterior à assinatura deste instrumento e o divulgado no segundo mês anterior à data do efetivo pagamento de cada parcela, até a entrega do empreendimento. Após a entrega do empreendimento, as parcelas serão reajustadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 1% (Um Por Cento), divulgado pelo IBGE, ou por outro índice que o substitua. Se o saldo for parcelado em até 36 (trinta e seis) vezes, os reajustes pelos mesmos índices supracitados passam a ser anuais. Como forma de visar e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro ao Contrato, de período a período, comprometo-me a efetuar o pagamento das parcelas, com os seus devidos reajustes, conforme estipulado acima e, ainda, as constantes no Contrato de Compra e Venda.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA: Estou ciente de que no ato da assinatura da presente proposta, foram repassadas todas as informações pertinentes da unidade de Cota/Fração de Tempo ora adquirida, a qual será entregue de acordo com as especificações constantes no Memorial Descritivo e Regulamento de Uso, os quais fazem parte da Incorporação. Detenho, ainda, conhecimento das informações referentes às unidades autônomas fracionadas, no regime de multipropriedade, bem como as áreas comuns do condomínio serão devidamente equipadas e mobiliadas, de acordo com o padrão “pool” hoteleiro, conforme estabelecido nos ANEXOS III e IV, os quais integram a respectiva Pasta de Venda. Declaro que foram entregues no ato da assinatura da presente Proposta de Promessa de Compra e Venda, uma pasta contendo as Especificações técnicas do Empreendimento, Síntese do Memorial Descritivo, Memorial Descritivo dos Acabamentos, Minuta do Contrato Particular de Compra e Venda e Regulamento de Uso. Declaro, ainda, de que com estes documentos, estou ciente de que os mesmos correspondem às especificações, itens e condições que integram o Empreendimento ora adquirido. **SALINÓPOLIS - PA, 22 de abril de 2022.**

Visto:

D4Sign 0ffa63f3-6ca1-4d51-bf79-2813daa4d43f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Visto:

Visto:

Comprador(es)

**"INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE
AUTÔNOMA FRACIONADA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS"**

SALINAS BEACH RESORT

QUADRO RESUMO

A) DAS PARTES:

A.1) PROMITENTE VENDEDORA (a "VENDEDORA"), **SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.531.685/0001-51, com sede na ROD. PA 144, S/nº, Quadra 152 Lote 1, Bairro Balneário Ilha do Atalaia, município de Salinópolis, Estado de Pará, CEP: 68.721-000, por seus representantes legais e/ou procuradores constituídos na forma de seu Contrato Social;

A.2) PROMISSÁRIO COMPRADOR (o "COMPRADOR", independentemente do número e gênero):

Nome: JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS			
Filiação: Não informado			
Nacionalidade: brasileiro(a)		Profissão: MILITAR	
Data Nascimento: 26/09/1994			
CI/órgão expedidor: 412885712 SSP SP		CPF/MF: 41631652826	
Estado Civil: União estável			
End. Res.: Rua dos Sombrieros, 21, VILA MILITAR			
Bairro: Nova Marabá		Município: Marabá	
UF: PA		CEP: 68509570	
Tel. res.:		Tel. com.:	
Cel.: Telefone: (12) 997457679			

Tendo se qualificado solteiro, separado, divorciado ou viúvo o **COMPRADOR** declara, sob responsabilidade civil e criminal, que não vive sob o regime de união estável previsto no art. 1.723 do Código Civil e demais diplomas legais aplicáveis. Caso seja casado ou mantenha união estável, comparece neste ato também como **COMPRADOR** o seu cônjuge ou companheiro(a), conforme o caso, exceto se forem casados pelos regimes da separação total ou obrigatória de bens, ou, ainda, pelo regime de participação final nos aquestos:

Nome: ANANDA KELLY DE MEDEIROS			
Filiação: Não informado			
Nacionalidade: brasileiro(a)	Profissão: ENGENHEIRA DE MANUTENCAO	Data Nascimento: 17/11/1993	
CI/órgão expedidor: 495597867 SSP SP	CPF/MF: 42412840865		
Tel. res.:	Tel. com.: Não informado	Cel.: (12) 997984838	

Para os fins do presente, o **COMPRADOR** que não tenha residência no Brasil, indica o procurador abaixo, obrigatoriamente com endereço no Brasil e com poderes para receber citação:

PROCURADOR			
Nome:			
Nacionalidade:	Profissão:		
Data de nascimento:	Local:		
CPF/MF:	CI/órgão expedidor:		
Estado civil:	Regime de casamento:		
Pai:	Mãe:		
End. Res.:	Nº:	Complemento:	
Bairro:	Município:	UF:	CEP:
End. Com.:	Nº:	Complemento:	
Bairro:	Município:	UF:	CEP:
Tel. res.:	Tel. Com.:	Cel.:	

B) DO EMPREENDIMENTO

Visto:	Visto:	Visto:
Vendedora	Comprador(es)	Comprador(es)

D4Sign 0ffa63f3-6ca1-4d51-bf79-2813daa4d43f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

B.1) O presente Contrato objetiva a aquisição, sob promessa, de Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma (a “Unidade Fracionada”), abaixo indicada, integrante do Empreendimento denominado SALINAS BEACH RESORT (o “Empreendimento”), Localizado no Lote 01, da Quadra 152, situado na PA-444, Ilha do Atalaia – Etapa II, no Município de Salinópolis, Estado do Pará, objeto da Matrícula 11.755, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Salinópolis/PA; e também localizado no Lote 02, da Quadra 131, situado na Avenida N, Ilha do Atalaia – Etapa II, no Município de Salinópolis, Estado do Pará, objeto da Matrícula 11.764, do Livro 2, do Cartório do Único Ofício de Salinópolis/PA., onde tem seu histórico dominial, limites e confrontações.

B.2) O terreno objeto da incorporação imobiliária foi adquirido pela VENDEDORA por meio da Escritura Pública lavrada no Cartório do Único Ofício de Salinópolis-PA, mas os Lotes A e H que pertenciam à prefeitura Municipal de Salinópolis, pela Concorrência n. 03/2007 – PMS/PA, processo 19090001/2017 de Alienação de Bens Imóveis, autorizada pela Lei Municipal 2.883/2016, com detalhamento através de certidão vintenária emitida pelo cartório Imobiliário do Único Ofício de Salinópolis.

B.3) A incorporação imobiliária do Empreendimento foi submetida pela VENDEDORA ao regime do patrimônio de afetação disciplinado pela Lei 10.931/04, com sua correspondente averbação na matrícula do Empreendimento, conforme Livro de nº 2, sob o registro nº AV-02.R-11.755 junto ao cartório de Registro de Imóveis da cidade de Salinópolis-PA.

C) DA FRAÇÃO DE TEMPO, DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E DA UNIDADE AUTÔNOMA

FRAÇÃO DE TEMPO	
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 2 semanas por Ano-Calendário	
UNIDADE AUTÔNOMA nº 13, localizada na Torre BLOCO 1, Apartamento nº 1114, 11 andar.	
Área privativa: 30 m ²	Área comum: 31,268 m ²
Área total: 61,268 m ²	Fração ideal no terreno condominial: 0,0048562548563%

C.1) Para os fins do presente, a Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de uma mesma unidade autônoma é titular de uma fração de tempo, que lhe atribui o direito de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade da unidade autônoma em seu período de utilização, de acordo com o disposto nos respectivos contratos de aquisição, na Convenção de Condomínio e seus Anexos.

C.2) O **COMPRADOR** concorda com a submissão do presente Contrato ao regime jurídico da alienação fiduciária, nos termos da Lei n.º 9.541/97, obrigando-se a subscrever os documentos e alterações que se fizerem necessárias, conforme disposto na Cláusula Terceira, das Normas Gerais. Da mesma forma, o **COMPRADOR** se declara ciente que a **VENDEDORA** poderá celebrar contrato de financiamento com instituição financeira para produção do Empreendimento e oferecer a Unidade Autônoma da qual faz parte sua Fração de Tempo em garantia real, para pagamento do valor financiado.

D) DO PRAZO DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO

D.1) A conclusão total das obras civis do Empreendimento está prevista o prazo de 60 (sessenta) meses com término previsto para Julho de 2026, enquanto o prazo para montagem, equipagem e decoração do Empreendimento (unidades autônomas e áreas comuns) é estimado em 120 (cento e vinte) dias contados do prazo para conclusão total das obras civis aqui disposto, sendo admitido um **prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão das obras civis**, conforme disposto na Cláusula Quarta das Normas Gerais. Para os fins do presente admitem-se os seguintes prazos de tolerância, conforme Cláusula Quarta: (a) obras civis – 180 (cento e oitenta) dias a contar de 31/07/2026; e, (b) montagem, equipagem e decoração – 120 (cento e vinte) dias a contar do término das obras civis e sua tolerância.

D.1.1.) Não se confunde a data de conclusão das obras civis com a data de início das atividades operacionais.

D.2) Dadas as particularidades do Empreendimento, que será entregue montado equipado e decorado, o Empreendimento será considerado concluído e apto a iniciar suas atividades quando ocorrerem as seguintes situações, cumulativamente: (i) as obras civis do Empreendimento estejam concluídas, com o habite-se e demais licenças expedidos; (ii) as unidades autônomas estejam montadas, equipadas e decoradas, assim como as áreas comuns condominiais; (iii)

tenha sido realizada a vistoria prevista nas Normas Gerais; (iv) tenha o **COMPRADOR** quitado, ao menos, **15% (quinze por cento)** do preço ajustado neste Contrato; (v) esteja o **COMPRADOR** em dia com o pagamento das despesas pré-operacionais e de capital de giro inicial e demais obrigações contratuais; (vi) tenham sido expedidas todas as licenças operacionais necessárias ao funcionamento do Empreendimento, pelos Órgãos Públicos competentes; (vii) tenham sido realizadas as atividades pré-operacionais; e, (viii) tenha sido realizada a Assembleia de Instalação do Condomínio de Uso e aprovado o Orçamento Operacional.

D.3) O **COMPRADOR** declara que tem ciência que para ter direito ao uso de seu Período de Utilização de Fração de Tempo vinculada a Unidade Autônoma descrita na Alínea C), supra, necessita que as condições previstas no item D.2) estejam cumpridas.

E) DO PREÇO DA FRAÇÃO DE TEMPO, DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, DO SINAL DE NEGÓCIO E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO.

E.1) Preço total, certo e ajustado da Fração de Tempo:

(i) Preço	(ii) Integram o Preço	(iii) Não integram o Preço
(i.1) R\$ 35,848.62 (TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).	(ii.1) os valores referentes à montagem, equipagem e decoração da Unidade Autônoma e das áreas comuns que lhe correspondam. (ii.2) O “ <i>Sinal do negócio e princípio de pagamento</i> ”, é o valor pago no início do contrato, estando previsto nos artigos 417 a 419 do Código Civil, e, em caso de rescisão do contrato será restituído conforme a lei.	(iii.1) os valores referentes às despesas de pré-operação e capital de giro necessárias ao início das atividades do Condomínio (em conjunto, as “ <i>Despesas Pré-Operacionais</i> ”). (iii.2) “ <i>Comissão de Corretagem</i> ”, tratada no item E.2), abaixo, deste Quadro Resumo.

E.2) Valor e condição de pagamento da Comissão de Corretagem:

(i) Valor Total:	(ii) Parcelas:
R\$ 3,990.00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)	05 (CINCO)
(iii) Beneficiário(s):	
Nome:	CPF/CNPJ:
RAFAEL CAMARGO	37787590000154
DANIELA COSTA DO NASCIMENTO	25055093000182
Não informado	Não informado
VICENTE LIMA	39695742000114
NÚBIA MAGALHÃES DE LIMA	39259640000156
(iv) Forma de pagamento: Pago conforme proposta de compra e venda assinada e parte integrante deste.	

E.3) Valor e condição de pagamento do Sinal de Negócio e Princípio de Pagamento:

(i) Valor Total:	(ii) Parcelas:
R\$ 1,792.42 (UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)	04 (QUATRO)
(iii) Forma de pagamento: Pago conforme proposta de compra e venda assinada e parte integrante deste.	

F) DA FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO DA FRAÇÃO DE TEMPO

F. 1) Pagamento à vista da Fração de Tempo:

Visto: _____	Visto: _____	Visto: _____
Vendedora	Comprador(es)	Comprador(es)

(i) Preço	(ii) Índice de correção monetária e período de aplicação	(iii) Taxa de juros (mensais, anuais, efetivas, nominais, período de incidência e amortização)
R\$ 35,848.62 (TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), equivalente a 100% (cem por cento) do Preço Total	Não há	Não há
(iv) Beneficiária: VENDEDORA		
(v) Forma de pagamento:		

F.2) Pagamento em parcelas da Fração de Tempo:

(i) Preço	(ii) Percentual do Preço Total
(i.1) Corretagem no valor de R\$ 3,990.00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)	(ii.1) 11,1301%
(i.2) Sinal de Negócio e princípio de pagamento no valor de R\$ 1,792.42 (UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), equivalente a 5% (cinco por cento) do preço, correspondente às primeiras parcelas pagas até atingir tal percentual.	(ii.2) 5,0000%
(i.3) Saldo do Preço (ou “Saldo Devedor”) no valor de R\$ 30,066.20 (TRINTA MIL E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), em 68 (SESENTA E OITO) parcelas, vencendo-se a primeira em 15/02/2023 e as demais parcelas em 15 dia dos meses subsequentes.	(ii.3) 83,8699%
(iii) Índice de correção monetária e período de aplicação e taxa de juros (mensais, anuais, efetivas, nominais, período de incidência e amortização): (iii.1) <u>Índice de Correção Monetária e período de aplicação:</u> O saldo devedor e as respectivas parcelas serão atualizados monetariamente pela variação percentual acumulada dos índices abaixo indicados, apurada entre o índice divulgado no segundo mês anterior à assinatura deste instrumento e o divulgado no segundo mês anterior à data do efetivo pagamento de cada parcela: a) pelo INCC-DI/FGV (Índice Nacional da Construção Civil, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), para parcelas que se vencerem antes da data de conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – “habite-se”); e, b) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para parcelas que se vencerem no mês imediatamente posterior à conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – “Habite-se”), bem como para aquelas parcelas vencidas e eventualmente não pagas, que forem corrigidas monetariamente até então pela alínea “a”, supra. (iii.2) <u>Taxa de Juros:</u> A data da conclusão das obras civis (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – “Habite-se”) é contratualmente considerada o termo inicial para a incidência dos juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo Sistema de Tabela SACOC de forma que, se obtida anterior ou posteriormente à data prevista para o início da incidência de juros indicada no Quadro Resumo, a VENDEDORA efetuará novo cálculo de incidência de juros sobre referidas parcelas, a fim de refletir o período real de incidência. (iii.3) <u>Amortização:</u> Na hipótese de antecipação pelo COMPRADOR do pagamento de parte ou da integralidade do saldo do preço contratado, serão aplicados todos os dispositivos previstos acima para atualização ou complementação do valor das parcelas e/ou parcela eventualmente antecipada(s), calculada <i>pro rata die</i> até a data da antecipação. A antecipação do pagamento de parte ou da integralidade do saldo do preço contratado deverá ser efetuada sobre as parcelas cujos vencimentos estejam em ordem cronológica inversa à data do pagamento da antecipação, ou seja, sempre da última	

parcela para a primeira, de forma a não haver interrupção na sequência dos vencimentos das parcelas remanescentes do saldo do preço. Nenhuma parcela poderá ser antecipada senão em sua totalidade, não se admitindo, portanto, o fracionamento de qualquer parcela. O **COMPRADOR** não poderá pagar qualquer parcela do saldo do preço enquanto não tiverem sido pagas e quitadas as parcelas que estiverem vencidas anteriormente.

(iii.4) Aplicação do disposto no artigo 46, da Lei nº 10.931, de 02/08/2004: o valor de cada uma das parcelas do preço será corrigido monetária e mensalmente, exceto na hipótese de prazo contratual ser (a) inferior a 36 (trinta e seis) meses, quando, então, o reajuste passará a ser anual, obedecendo-se os mesmos critérios de índice-base e índice reajuste aqui ajustados; ou, (b) inferior a 12 (doze) meses, quando, então, as parcelas não serão atualizadas monetariamente.

(iv) Forma de pagamento:

Conforme disposto no item 2.6., das Normas Gerais:

(iv.1) os pagamentos serão feitos por **(a)** cartão de débito ou de crédito, este último podendo ser na modalidade recorrente; ou, **(b)** boleto bancário enviado pela **VENDEDORA** ao **COMPRADOR**;

(iv.2) os valores devidos à **VENDEDORA** deverão ser pagos pelo **COMPRADOR** em moeda corrente nacional;

(iv.3) mudanças no local dos pagamentos serão comunicadas ao **COMPRADOR** por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data de vencimento;

(iv.4) em caso de pagamento por meio de cheque, a quantia nele expressa somente será considerada quitada após sua regular compensação;

(iv.5) em caso de recebimento de aviso bancário de cobrança, os pagamentos poderão ser efetuados pelo **COMPRADOR** em instituição bancária integrante do sistema bancário de compensação;

(iv.6) a falta de recebimento de aviso bancário de cobrança não exime o **COMPRADOR** de efetuar quaisquer pagamentos previstos neste instrumento, nem constitui justificativa para atraso em sua liquidação, visto que todas as informações necessárias poderão ser obtidas com antecedência nos escritórios da **VENDEDORA**; e,

(iv.7) salvo expressa autorização da **VENDEDORA**, não serão permitidos pagamentos por meio de depósito bancário, ordem de pagamento, ordem de crédito, "DOC", "TED", PIX e afins, diretamente em conta corrente da **VENDEDORA**, sob pena de ser desconsiderado o pagamento efetuado.

G) DO DESFAZIMENTO DESTE CONTRATO

G.1) Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, exceto nos seguintes casos de Distrato ou Resolução motivada pelo **COMPRADOR** ou pela **VENDEDORA**, a saber:

(i) Tipo de desfazimento do Contrato:	Consequências do desfazimento do Contrato:
(i.1) Resolução motivada por inadimplemento do COMPRADOR	(a) o COMPRADOR terá direito à restituição das quantias que houver pago diretamente à VENDEDORA, delas deduzidas, cumulativamente: (a.i) a integralidade da comissão de corretagem; (a.ii) o sinal do negócio e princípio de pagamento, correspondente a 5% (cinco por cento) do preço; (a.iii) a pena convencional de 50% (cinquenta por cento)¹ da quantia paga pelo COMPRADOR. (b) o pagamento da restituição ao COMPRADOR será feito pela VENDEDORA no prazo máximo de (b.i) 30 (trinta) dias após a emissão do Habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente; ou, (b.ii) 30 (trinta) dias após a revenda da Fração de Tempo pela VENDEDORA, o que ocorrer primeiro; (c) para exigir a pena convencional de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga pelo COMPRADOR não é necessário que a VENDEDORA alegue prejuízo;

¹ A multa aplicada será de 50% (cinquenta por cento), visto que a incorporação foi submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os artigos. 31-A a 31-F da Lei n.º 4.591/64.

	(d) em função do período em que teve disponibilizada a Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma indicada na Alínea C), responde, ainda, o COMPRADOR, sem prejuízo das deduções previstas na alínea (“a”) supra, pelos seguintes valores: (d.i) quantias correspondentes aos tributos reais incidentes sobre a Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma; (d.ii.) taxas de condomínio e contribuições devidas ao condomínio, quando for o caso; (d.iii.) valor correspondente à fruição da Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado deste Contrato, <i>pro rata die</i>; e, (d.iv) demais encargos incidentes sobre a Fração de Tempo e despesas previstas neste Contrato; (e) os débitos do COMPRADOR previstos na alínea “d” anterior, poderão ser deduzidos do montante a que o COMPRADOR tiver direito à restituição, conforme previsto na alínea “a”, poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a lhe ser restituída; (f) os descontos e as retenções aqui citados, após o desfazimento deste Contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo COMPRADOR, salvo em relação às quantias relativas à fruição da Fração de Tempo da Unidade Autônoma; (g) não incidirá a cláusula penal ao COMPRADOR na hipótese de: (g.i) referido COMPRADOR apresentar outro comprador substituto que se sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos neste Contrato; (g.ii) haver a devida anuência da VENDEDORA com relação ao novo comprador; e, (g.iii) o novo comprador substituto ter aprovação de seus cadastros e sua capacidade financeira e econômica, conforme critério da VENDEDORA; e, (h) para unidades autônomas internamente acessíveis, a VENDEDORA também poderá reter os custos adicionais incorridos devido à adaptação solicitada pelo COMPRADOR, se for o caso, com base no disposto no §2º, do artigo 5º, do Decreto n.º 9.451, de 26 de julho de 2018.	
(i.ii) Resolução motivada por inadimplemento da VENDEDORA, caso seja ultrapassado o prazo de tolerância previsto na Alínea “D”, sem que o COMPRADOR tenha dado causa ao atraso.	Poderá o COMPRADOR: (a) promover a resolução deste Contrato, com direito à devolução da integralidade de todos os valores pagos à VENDEDORA, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos com base no índice estabelecido neste Contrato para a correção monetária das parcelas do preço; ou, (b) não promover a resolução deste Contrato, situação esta que acarretará na extensão do prazo de entrega da Fração de Tempo ora adquirida, sendo cabível ao COMPRADOR <u>adimplente</u> receber indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago por este à VENDEDORA, para cada mês de atraso, <i>pro rata die</i>, corrigido monetariamente conforme índice estipulado neste Contrato. - A multa prevista na alínea (a), supra, referente a mora no cumprimento da obrigação pela VENDEDORA <u>não poderá ser cumulada</u> com a multa estabelecida na alínea (b) supra, visto que esta última se refere à penalidade decorrente de inexecução total da obrigação.	
G.2.) Para fins do disposto na Alínea G.1), os valores serão atualizados com base no índice de correção monetária aplicável às parcelas do preço da Fração de Tempo. Não serão considerados para fins de cálculo os valores a restituir e os montantes eventualmente pagos pelo COMPRADOR a título de juros, multas e demais encargos moratórios.		
Visto:	Visto:	Visto:
Vendedora	Comprador(es)	Comprador(es)

H) DO SISTEMA DE MULTIPROPRIEDADE E INÍCIO DE USO DA UNIDADE AUTÔNOMA

H.1) A VENDEDORA criou um regime de multipropriedade no Empreendimento, especificamente nas unidades do tipo apartamento, no qual cada comprador adquire uma ou mais frações de tempo vinculada(s) a determinada unidade autônoma, conforme previsto no respectivo contrato de aquisição. A utilização da unidade autônoma será feita por períodos de utilização, também estabelecidos em contrato de aquisição.

H.1.1) Para fins do presente, Fração de Tempo é considerada a cota qualitativamente igual relacionada à Unidade

Autônoma indicada na Alínea C), deste Quadro Resumo, deferida a cada adquirente, não implicando em uma parcela material de referida Unidade Autônoma e seus bens. Assim, cada adquirente, apesar da titularidade do direito qualitativo, sofrerá limitações quantitativas, em razão da concorrência com os demais quanto ao uso, gozo e fruição de sua Fração de Tempo, nos termos dispostos na Convenção de Condomínio do Empreendimento.

H.1.2) Para fins do presente, considera-se Período de Utilização o direito de uso de semanas (consideradas como intervalos de tempo ou períodos de 07 dias corridos) vinculado a cada Fração de Tempo, conforme determinado no Ano-Calendário.

H.1.3) As regras de uso dos Períodos de Utilização e operação do Sistema de Multipropriedade estão estabelecidas no Calendário Anual, na Convenção de Condomínio e seus Anexos, e no Contrato de Administração celebrado com a Administradora do Sistema de Multipropriedade. Com relação a empresa de intercâmbio de semanas integrantes de Período de Utilização, deverão também ser observadas e respeitadas as regras estabelecidas no contrato celebrado com referida empresa.

H.2) De forma a possibilitar que todos os adquirentes de Frações de Tempo (também denominados “Multiproprietários”) tenham o direito de uso previsto na Convenção de Condomínio, as Unidades Autônomas submetidas ao regime do sistema de multipropriedade terão as seguintes quantidades de Frações de Tempo, segundo a quantidade de semanas que compõem o respectivo Período de Utilização:

(a) Unidades Autônomas contendo 26 (vinte e seis) frações de tempo – cada fração de tempo, no âmbito da Unidade Autônoma, correspondente ao percentual de 3,846153846% e direito de uso e gozo exclusivo de 02 (duas) semanas ao **COMPRADOR**.

H.3) O **COMPRADOR** para ter direito ao uso de seu Período de Utilização necessita que (i) as condições previstas na Alínea “D.2” tenham sido cumpridas; e, (ii) esteja em dia com todas as obrigações perante a **VENDEDORA** e o Condomínio.

H.4) Fica estabelecida a seguinte capacidade ocupacional para as Unidades Autônomas:

- (a) Unidades Autônomas com 01 (um) dormitório – até 04 (quatro) pessoas; e,
- (b) Unidades Autônomas duplex – até 06 (seis) pessoas.

H.5) A **VENDEDORA** celebrou contrato de afiliação do Empreendimento com a empresa intercambiadora de férias com o que o **COMPRADOR** declara estar de acordo e aceitar. Em razão da celebração deste Contrato, a aquisição da Fração de Tempo assegurará ao **COMPRADOR** sua associação inicial de forma gratuita ao programa da Intercambiadora de férias, mediante celebração de contrato próprio, conforme modelo anexo ao presente, o qual permitirá a permuta de semanas integrantes da Fração de Tempo por direito de uso de unidades integrantes de empreendimentos afiliados ao sistema de intercâmbio. Fica esclarecido que na hipótese de o **COMPRADOR** adquirir mais de uma **FRAÇÃO DE TEMPO** lhe será assegurado tão somente o direito a uma única associação à intercambiadora de férias nos termos do referido contrato de associação. Adicionalmente, fica esclarecido que a resolução ou distrato deste Contrato implicará na automática rescisão do Contrato de Associação aqui previsto.

H.5.1) Para fins de intercâmbio de férias CI, as Partes ajustam que: (i) a associação do **COMPRADOR** ao programa de intercâmbio ocorrerá após o pagamento da corretagem e 03 (três) parcelas do preço; (ii) os primeiros 05 (cinco) anos de associação são gratuitos, sendo que após esse período, se o **COMPRADOR** pretender se manter associado, deverá arcar com os valores cobrados pela intercambiadora de férias à época da renovação; e, (iii) o **COMPRADOR** deverá arcar com o pagamento das taxas de intercâmbio e de *all inclusive* cobradas pela intercambiadora de férias e/ou pelos empreendimentos afiliados; e (iv) quando da utilização do programa de intercâmbio, deverão ser observadas as regras contidas na documentação de contratação junto à Intercambiadora de férias, ou seja, a responsabilidade e obrigações desta estarão limitadas ao previsto no contrato celebrado junto à mesma.

I) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

I.1) São Anexos deste Contrato:

- **Anexo I** – "Croquis" da Unidade Autônoma na qual a **FRAÇÃO DE TEMPO** se insere e da implantação do Empreendimento;
- **Anexo II** – Declarações do **COMPRADOR**;
- **Anexo III** – Calendário Anual (inicial);
- **Anexo IV** – Memorial de Incorporação, Convenção do Condomínio e Regimento Interno do Empreendimento;
- **Anexo V** – Relação de Acessórios da **UNIDADE AUTÔNOMA** – esta relação é de caráter exemplificativo, sendo que a relação definitiva, contendo os bens que inicialmente integrarão a Unidade Autônoma será entregue ao **COMPRADOR** na data de sua primeira ocupação da unidade, passando, então, a integrar este Contrato.

I.1.1) Os Anexos **III e IV** acima relacionados, poderão ser entregues ao **COMPRADOR** em formato digital, sendo-lhe, entretanto, disponibilizadas no local de comercialização cópias impressas para consulta. Para os fins de comprovação da entrega, o **COMPRADOR** firmará declaração atestando o recebimento.

I.1.2) A celebração deste Contrato implica na automática e imediata adesão e aceitação do **COMPRADOR** aos seus Anexos acima indicados, aos quais, o **COMPRADOR** declara ter recebido na forma descrita no presente instrumento.

I.1.3) O **COMPRADOR** declara aceitar que quando da elaboração do projeto definitivo de design de interiores do Empreendimento poderão ser feitas adequações e acréscimos aos itens constantes na Relação de Acessórios da Unidade Autônoma (Anexo V), bem como supressão ou substituição de itens de montagem, equipagem e decoração das Unidades Autônomas e áreas comuns. O **COMPRADOR** declara, ainda, estar de acordo que a obrigação de entrega de bens, equipamentos e itens de acabamento, decoração, montagem e equipagem das Unidades Autônomas e áreas comuns pela **VENDEDORA**, constante do respectivo Anexo V, é de caráter restritivo, não comportando, pois, interpretação ou extensão de responsabilidade. Assim, em caso de dúvida quanto ao custeio de determinado bem, equipamento ou item de acabamento, decoração, montagem e equipagem caberá ao **COMPRADOR** e aos demais adquirentes de Unidades Autônomas suportarem tal custeio, na proporção das frações de tempo vinculadas às respectivas Unidades Autônomas.

I.2) As cláusulas e condições estabelecidas neste Quadro Resumo, notadamente no que concerne ao preço, à forma de pagamento, ao prazo e à forma de execução do Empreendimento como um todo, substituem e revogam quaisquer outras anteriormente divulgadas ao público ou ajustadas com o **COMPRADOR** na fase de intermediação de venda, nada podendo, consequentemente, ser invocado em desacordo com o ora pactuado.

I.3) O **COMPRADOR** obriga-se a assumir todas as obrigações constantes da Convenção Condominial do Empreendimento e dos contratos celebrados pela **VENDEDORA** com a Administradora, a Intercambiadora e terceiros contratados para desenvolver atividades no Condomínio.

I.4) O **COMPRADOR** obriga-se a comunicar expressamente a seus cessionários, locatários, usuários e adquirentes da **FRAÇÃO DE TEMPO**, em caso de alienação, todas as questões e particularidades do Empreendimento relacionadas ao uso da Unidade Autônoma, em especial em relação à Convenção de Condomínio, o respectivo Regimento Interno e decisões assembleares que vierem a ser deliberadas, bem assim os contratos celebrados com a Administradora e a Intercambiadora.

I.5) O presente Quadro Resumo é parte integrante do instrumento particular de *Promessa de Venda e Compra de Fração de Tempo de Unidade Autônoma, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças* (o "Contrato") do empreendimento denominado "**SALINAS BEACH RESORT**". As condições do negócio ora formalizado são compostas pelo presente Quadro Resumo e pelas Normas Gerais, bem assim pelos Anexos ao presente instrumento, constituindo um único Contrato, para todos os fins e efeitos de direito.

I.6) Poderá o **COMPRADOR**, em até 07 (sete) dias corridos, improrrogáveis, a contar da assinatura deste Contrato, exercer

direito de arrependimento, conforme previsão do artigo 49, da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), quando o Contrato for firmado em estandes de vendas e fora da sede da **VENDEDORA** ou do estabelecimento comercial.

I.6.1) Caso o **COMPRADOR** opte por exercer seu direito de arrependimento, conforme item I.6) supra, terá direito à devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a quantia já paga pela Corretagem, aqui prevista no item E.2), supra.

I.6.2) Caberá ao **COMPRADOR** demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento da compra da Fração de Tempo aqui prevista, através de carta registrada, com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo de 07 (sete) dias supracitado.

I.6.3) Transcorrido o prazo para exercício do direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade e irrevogabilidade deste Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Instrumento e rubricam todas as folhas do Quadro Resumo e das Normas Gerais, tudo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, diante das duas testemunhas abaixo assinadas.

SALINÓPOLIS - PA, 22 de abril de 2022

SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
VENDEDORA

JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS
COMPRADOR

ANANDA KELLY DE MEDEIROS
COMPRADOR

Testemunhas:

Nome:
R.G.:

Nome:
R.G.:

(Essas assinaturas fazem parte integrante do Quadro Resumo do instrumento particular de Promessa de Venda e Compra de Fração de Tempo de Unidade Autônoma, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças, objetivando uma FRAÇÃO DE TEMPO da unidade autônoma nº BLOCO 1-Apto1114-Cota13, do "SALINAS BEACH RESORT")

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

**"INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE
AUTÔNOMA FRACIONADA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS"**

SALINAS BEACH RESORT

NORMAS GERAIS

Pelo presente instrumento particular de *Promessa de Venda e Compra de Fração de Tempo de Unidade Autônoma Fracionada, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças* (o "Contrato") e na melhor forma de direito, as Partes nomeadas e qualificadas na Alínea A, do Quadro Resumo, em anexo, têm, entre si, justa e contratada a presente promessa de venda e compra de Fração de Tempo da Unidade Autônoma Fracionada (a "Unidade Autônoma") indicada na Alínea C, do Quadro Resumo, que se regerá consoante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA

1.1. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a **VENDEDORA** se compromete e se obriga a vender a Fração de Tempo da Unidade Autônoma indicada na Alínea C, do Quadro Resumo, entregando-a no prazo estimado na Alínea D, do Quadro Resumo, e de acordo com as plantas, memorial descritivo de acabamento, que inclui itens de decoração, montagem e equipagem das unidades autônomas e áreas comuns do Empreendimento e demais condições técnicas e de qualidade previstas neste Contrato, mediante o pagamento, pelo **COMPRADOR**, da totalidade do preço estipulado na Alínea E.1., do Quadro Resumo. O **COMPRADOR**, por sua vez, obriga-se a comprar a Fração de Tempo objeto do presente Contrato, vinculada à futura Unidade Autônoma descrita e caracterizada na Alínea C do Quadro Resumo, mediante o pagamento à **VENDEDORA** da totalidade do preço estipulado na Alínea E do Quadro Resumo, observadas as cláusulas e condições a seguir pactuadas, firmadas em caráter irrevogável e irretratável, com exceção das condições suspensivas e resolutivas previstas neste instrumento.

1.2. O **COMPRADOR** declara conhecer e aceitar que a aquisição que ora promete fazer é de Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma, de modo que não adquirirá tal unidade em sua integralidade e exclusividade, mas poderá utilizá-la com exclusividade durante seu Período de Utilização.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1. As Partes declaram expressamente concordar com o preço definido na Alínea E, do Quadro Resumo, com sua forma de pagamento (Alínea F, do Quadro Resumo) e os encargos sobre ele incidentes, que são originados da livre manifestação de vontade de ambas as Partes, e foi calculado visando o equilíbrio econômico e financeiro da relação contratual.

2.2. As Partes reconhecem expressamente que o preço total constante da Alínea E, do Quadro Resumo tem como condição basilar que as parcelas a serem pagas de forma parcelada sejam atualizadas monetariamente e que as parcelas vencíveis a partir da data da conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se") tenham a incidência de atualização monetária e juros compensatórios, tendo em vista que o preço expresso neste instrumento foi fixado com base naquele para pagamento à vista, sendo certo que a incidência de atualização monetária e de juros nas parcelas a eles sujeitas são essenciais ao equilíbrio contratual e à própria contratação ora efetivada entre as Partes.

2.2.1. A data da conclusão das obras civis (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se") é contratualmente considerada o termo inicial para a incidência dos juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo Sistema de Tabela SACOC, de forma que, se obtido o "habite-se", anterior ou posteriormente à data prevista para o início da incidência de juros indicada no Quadro Resumo, a **VENDEDORA** efetuará novo cálculo de incidência de juros sobre referidas parcelas, a fim de refletir o período real de incidência.

2.2.2. O **COMPRADOR**, em virtude do pagamento a prazo, declara sua plena ciência e concordância com os

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

seguintes requisitos básicos para a sua efetivação:

a) o valor de cada uma das parcelas do preço será corrigido monetária e mensalmente, conforme disposto no art. 46, da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, exceto na hipótese de o prazo contratual ser (i) inferior a 36 (trinta e seis) meses, quando, então, o reajuste passará a ser anual, obedecendo-se os mesmos critérios de índice-base e índice reajuste aqui ajustados; ou, (ii) inferior a 12 (doze) meses, quando, então, as parcelas não serão atualizadas monetariamente; e,

b) o preço, o saldo do preço e as respectivas parcelas não estão nem estarão sujeitas a medidas ou processos de congelamento total ou parcial, face ao princípio constitucional do respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

2.2.3. Este Contrato está subordinado à manutenção da mesma relação de equivalência, nesta data, entre as obrigações contratuais assumidas, a saber:

a) pela **VENDEDORA**: obrigação de venda da Fração de Tempo da Unidade Autônoma supra referida, para entrega futura, por preço global, certo e determinável;

b) pelo **COMPRADOR**: obrigação de pagamento do preço retro referido.

2.2.4. Para os fins do disposto no item 2.2.3, reconhecem as Partes que este Contrato:

a) não se constitui em ajuste de trato sucessivo, por ser o preço convencionado uma obrigação una e indivisível, fixado para pagamento à vista, consentindo a **VENDEDORA** com sua liquidação parcelada, cuja quitação liberatória somente ocorrerá quando do seu pagamento integral; e,

b) constitui ajuste de caráter comutativo, consensual, oneroso, de execução diferida, assumindo a **VENDEDORA**, em contrapartida do pagamento do preço, obrigação de resultado pela entrega futura de imóvel a construir.

2.3. O preço pactuado para o presente Contrato é o especificado na Alínea E, do Quadro Resumo, e será pago da seguinte forma:

a) a corretagem, na forma constante da Alínea E.2, do Quadro Resumo, cuja quitação ficará condicionada ao efetivo pagamento da quantia ali mencionada; e,

b) o signal de negócio e princípio de pagamento, na forma constante da Alínea E.3, do Quadro Resumo, cuja quitação ficará condicionada ao efetivo pagamento da quantia ali mencionada; e,

c) o saldo do preço indicado na Alínea F, do Quadro Resumo, será liquidado conforme Alínea F.1 ou F.2, cujos valores e vencimentos estão nela determinados, observando-se sempre os índices, formas de atualização monetária e juros compensatórios, previstos neste instrumento, especialmente no item 2.4, abaixo.

2.3.1. Caso a presente contratação tenha prazo igual ou superior a 12 (doze) meses, a atualização monetária plena do preço, do saldo devedor do preço e das prestações, é pós-fixada, constituindo condição contratual com o objetivo de compensar a corrosão inflacionária do poder aquisitivo da moeda.

2.3.2. Tendo em vista que o valor do preço de aquisição estabelecido na Alínea E, do Quadro Resumo foi calculado para o primeiro dia do mês da aquisição, o **COMPRADOR** declara expressamente estar ciente que as parcelas futuras do preço estabelecidas na Alínea F.2, do Quadro Resumo estarão sujeitas à atualização monetária pela variação mensal integral dos índices eleitos, observado o disposto no item 2.2.1, alínea “a”, acima, ainda que não tenham decorridos 30 (trinta) dias entre o pagamento da parcela anterior e o pagamento da seguinte.

2.4. O saldo devedor e as respectivas parcelas, além dos juros compensatórios já citados, serão atualizados monetariamente pela variação percentual acumulada dos índices abaixo indicados, apurada entre o índice divulgado no segundo mês anterior à assinatura deste instrumento e o divulgado no segundo mês anterior à data do efetivo pagamento de cada parcela:

a) pelo INCC-DI/FGV (Índice Nacional da Construção Civil, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), para o saldo devedor, bem como as respectivas parcelas que se vencerem antes da data de conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – “habite-se”); e,

b) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para o saldo devedor, bem como as respectivas parcelas que se vencerem no mês imediatamente posterior à conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – “habite-se”), bem como para aquelas parcelas vencidas e eventualmente não pagas, que forem corrigidas monetariamente até então pela alínea “a”, supra.

2.4.1. Caso haja atraso na publicação do índice de reajuste mencionado no item acima, o cálculo da correção monetária deverá ser efetuado tomando-se o índice publicado no segundo mês anterior ao da celebração deste Contrato, e aquele publicado no segundo mês anterior ao do evento que deu ensejo à correção monetária.

2.4.2. Caso sejam constatadas diferenças que importaram em cobrança menor do que aquela devida, decorrentes da forma de cálculo estabelecida no item 2.4.1, acima, estas serão pagas pelo **COMPRADOR** em uma única parcela que terá vencimento no mês imediatamente subsequente, na mesma periodicidade de pagamento das prestações regulares, atualizadas monetariamente, conforme item 2.3. As diferenças que importarem em cobrança maior do que aquela devida, decorrentes da forma de cálculo estabelecida no item 2.4.1, acima, serão deduzidas da parcela vincenda no mês imediatamente subsequente.

2.4.3. Na hipótese de extinção dos índices eleitos ou caso eles deixem de ser divulgados ou, ainda, em razão de proibição ou restrição legal de seu uso para fins de atualização monetária, ajustam as Partes que a correção de todos os valores devidos em razão deste Contrato, inclusive aqueles porventura em atraso, passará a ser feita pelos seguintes índices: (i) em substituição ao INCC/FGV, o ICC-SP/FGV (Índice de Custos da Construção Civil de São Paulo, publicado pela Fundação Getúlio Vargas) ou o IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), caso o ICC não possa ser utilizado; e, (ii) em substituição ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o INPC/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou o IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), caso o INPC não possa ser utilizado.

2.5. Todos os valores devidos à **VENDEDORA** em razão deste Contrato deverão ser pagos pelo **COMPRADOR** em moeda corrente nacional, nos prazos e forma pactuados neste instrumento. Eventuais mudanças no local dos pagamentos serão comunicadas ao **COMPRADOR** por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data de vencimento. O **COMPRADOR**, por sua vez, obriga-se a informar a **VENDEDORA** qualquer alteração no seu endereço no mesmo prazo antes citado.

2.5.1. Em caso de pagamento por meio de cheque, a quantia nele expressa somente será considerada quitada após sua regular compensação. Os ônus decorrentes de eventuais dificuldades na compensação de cheques entregues em pagamento serão de inteira responsabilidade do **COMPRADOR**, que ficará sujeito, ainda, às penalidades previstas neste instrumento.

2.5.2. Em caso de recebimento de aviso bancário de cobrança pelo **COMPRADOR**, os pagamentos poderão ser efetuados em instituição bancária integrante do sistema bancário de compensação. A falta de recebimento de aviso bancário de cobrança não exime o **COMPRADOR** de efetuar quaisquer pagamentos previstos neste instrumento, nem constitui justificativa para atraso em sua liquidação, visto que todas as informações necessárias poderão ser obtidas com antecedência nos escritórios da **VENDEDORA**.

2.5.3. Salvo expressa autorização da **VENDEDORA**, não serão permitidos pagamentos por meio de depósito bancário, ordem de pagamento, ordem de crédito, “DOC”, “TED”, PIX e afins, diretamente em conta corrente da **VENDEDORA**, sob pena de ser desconsiderado o pagamento efetuado. E, ainda, os pagamentos somente serão considerados efetivamente quitados na data do crédito efetivo na conta corrente da **VENDEDORA**,

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

independentemente da data e envio de comprovante de realização da operação pelo COMPRADOR.

2.6. Na hipótese de antecipação do pagamento de parte ou da integralidade do saldo do preço contratado, pelo **COMPRADOR**, serão aplicados todos os dispositivos previstos acima para atualização ou complementação do valor das parcelas e/ou parcela eventualmente antecipada, calculada *pro rata die* até a data da antecipação. Nenhuma parcela poderá ser antecipada senão em sua totalidade, não se admitindo, portanto, o fracionamento de qualquer parcela. O **COMPRADOR** não poderá pagar qualquer parcela do saldo do preço enquanto não tiverem sido pagas e quitadas as parcelas que estiverem vencidas anteriormente.

2.7. Na hipótese da **VENDEDORA** aceitar temporariamente e por sua mera liberalidade, sem que tal fato caracterize novação, que o **COMPRADOR** efetue quaisquer pagamentos sem a devida atualização monetária, quando for o caso, ou acréscimos devidos, ainda que por congelamento, fica desde logo ajustado que: **(i) o saldo devedor continuará sendo reajustado monetariamente; (ii) a cada mês, o COMPRADOR estará amortizando menos do que deveria(m); e, (iii) a diferença entre o valor real de cada parcela e o de sua parcial amortização será cobrada pela VENDEDORA tão logo se encerre, de modo direto ou indireto, o congelamento ou quando da transmissão do domínio ou, ainda, da quitação do preço.**

2.8. A data do vencimento das parcelas do preço e sua exigibilidade não têm qualquer vínculo com o andamento ou a conclusão das obras civis e as atividades de montagem, equipagem e decoração da Unidade Autônoma na qual a Fração de Tempo se acha vinculada, conforme disposto na Alínea D, do Quadro Resumo.

CLÁUSULA TERCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL

3.1. O **COMPRADOR** concorda com a aplicação do presente Contrato ao regime jurídico da alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.541/97, obrigando-se a subscrever os documentos e alterações que se fizerem necessárias. O **COMPRADOR** concorda que a **VENDEDORA** transmita os direitos de que sejam titulares sobre o imóvel objeto do presente instrumento, alienando-o fiduciariamente em garantia, assumindo o **COMPRADOR** as respectivas obrigações, desde que sejam mantidas inalteradas as condições de valor, prazo, taxa de juros, encargos e atualização monetária, de acordo com os critérios aqui definidos.

3.1.1. Com o objetivo de complementar os recursos financeiros para conclusão da obra do Empreendimento, a **VENDEDORA** poderá contratar financiamento destinado ao fomento da construção do Empreendimento junto a agente financeiro, sendo que todos os recursos obtidos perante o agente financeiro serão utilizados única e exclusivamente na execução das obras do Empreendimento. Por força legal e visando possibilitar a liberação dos recursos, a **VENDEDORA** outorgará em garantia da dívida, hipoteca de 1º grau ou instituirá alienação fiduciária sobre o terreno e acessões do Empreendimento ou, ainda, conferirá qualquer outra garantia que venha a ser exigida pelo agente financeiro, incluindo a Unidade Autônoma a que se vincula a Fração de Tempo objeto deste Contrato.

3.1.2. A **VENDEDORA** comunica que por força de referido financiamento, se contratado, cederá fiduciariamente ao agente financeiro os direitos creditórios decorrentes deste Contrato, o que é aceito pelo **COMPRADOR**. Nesta hipótese, a qualquer tempo e a critério exclusivo da **VENDEDORA**, se houver saldo devedor a vencer, as Partes assinarão contrato de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária, hipótese em que esta garantia (alienação fiduciária) será constituída em favor da **VENDEDORA** ou da instituição financeira que eventualmente venha a aportar recursos para quitação do saldo devedor, sendo as despesas de contrato, de imposto de transmissão, de registro de imóveis e outras decorrentes de tal operação de responsabilidade exclusiva do **COMPRADOR**. Observadas tais condições, o **COMPRADOR** compromete-se a comparecer em data e horário que vierem a ser designados pela **VENDEDORA** para a assinatura do referido contrato.

3.1.3. A partir da assinatura do contrato de financiamento entre a **VENDEDORA** e o agente financeiro todos os valores devidos pelo **COMPRADOR** provenientes deste Contrato serão pagos exclusivamente através de boletos

bancários emitidos e enviados pelo próprio agente financeiro, salvo se outra forma de pagamento for por ele indicada.

3.1.4. As providências cabíveis a serem adotadas pela **VENDEDORA** perante o agente financeiro, para fins de liberação do gravame que recair sobre a Unidade Autônoma, serão tomadas em até 180 (cento e oitenta) dias, contados do registro de instrumento de instituição, especificação e convenção de condomínio do Empreendimento.

3.2. A **VENDEDORA** poderá ceder e transferir os direitos creditórios decorrentes deste Contrato ao agente financeiro, mediante operação de securitização de recebíveis, desconto de títulos, cessão de créditos ou modalidade similar, responsabilizando-se perante o **COMPRADOR** por informar ao cessionário sobre qualquer alteração quanto ao crédito cedido por antecipação de pagamentos, por rescisão contratual ou qualquer outro ato modificativo de direitos que venham a ser estipulados pelas Partes.

3.2.1. Fica o **COMPRADOR** ciente, ainda, que a **VENDEDORA** poderá emitir Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), assim como o agente financeiro poderá emitir Letra de Crédito Imobiliário (LCI), nos termos da Lei nº 10.931/04, obrigando-se o **COMPRADOR** a assinar todos os documentos que se fizerem necessários à emissão desses títulos, inclusive a escritura com reserva de domínio em favor do(a) credor(a), caso essa venha a ser necessária ou exigida por ele(a).

CLÁUSULA QUARTA

DA CONSTRUÇÃO

4.1. O **COMPRADOR** declara ter sido informado sobre a possibilidade de modificações no projeto em virtude de imposição de normas técnicas usualmente adotadas, ou por determinação ou exigência dos poderes públicos, especialmente, mas não se limitando ao Corpo de Bombeiros, secretarias ou órgãos ambientais, órgãos de defesa do consumidor, ou de empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data da aprovação do projeto e/ou, ainda, mudança de destinação de etapa não comercializada, as quais não darão às Partes o direito de pleitear qualquer compensação ou indenização, desde que tais modificações impositivas não desfigurem a essência da Unidade Autônoma.

4.2. Observar-se-á quanto ao prazo previsto para conclusão das obras civis do Empreendimento, o **prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias**, sem qualquer exigência e independente da ocorrência das hipóteses previstas no item 4.4, adiante.

4.2.1. Para o prazo final da conclusão de obras civis e da montagem, equipagem e mobília das unidades autônomas e áreas comuns do Empreendimento deverá ser observado pelo **COMPRADOR** o disposto na Alínea D), do Quadro Resumo.

4.2.2. Com relação à possibilidade de resolução motivada por inadimplemento da **VENDEDORA**, caso seja ultrapassado o limite de tolerância previsto na Alínea D), do Quadro Resumo, deverá ser observado o disposto na Alínea G), itens G.1), (i.ii), também do Quadro Resumo.

4.3. A execução das obras civis do Empreendimento, bem como a realização de montagem, equipagem e decoração de suas unidades autônomas e áreas comuns poderá ser realizada pela **VENDEDORA**, empresa de seu grupo econômico ou por empresa(s) por ela contratada.

4.4. Ocorrendo atrasos decorrentes de motivos de caso fortuito, força maior, embargos judiciais ou administrativos na obra do Empreendimento, considerando-se como tais, todas e quaisquer ocorrências que, direta ou indiretamente, possam impedir ou prejudicar o cumprimento integral da obrigação aqui estipulada, tais como, chuvas prolongadas, ocorrência de greve dos empregados da construção civil, falta generalizada de materiais ou advento de plano econômico que desestabilize as atividades da **VENDEDORA**, prorrogar-se-á o prazo de entrega das unidades autônomas por tantos dias quantos forem os de atraso causado por tais eventos, adicionalmente aos prazos constantes deste Contrato.

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

4.4.1. O **COMPRADOR** declara ter pleno conhecimento de que a unidade autônoma e as partes comuns serão entregues nos termos constantes do memorial descritivo de acabamento, da Relação de Acessórios e do Memorial de Incorporação do Empreendimento, bem como que as ilustrações – inclusive com sugestão de acabamentos – constantes das peças promocionais são “ilustrações artísticas” ou “sugestões de decoração” que não fazem parte do memorial descritivo, nem das especificações do Empreendimento. Declara, ainda, que a planta da Unidade Autônoma, o memorial descritivo e a relação inicial de acessórios desta e das áreas e coisas de uso comum do Empreendimento são de seu conhecimento.

4.4.2. Independentemente de consulta ao **COMPRADOR** e sem que lhe caiba o direito de pleitear qualquer compensação ou indenização, a **VENDEDORA** poderá modificar, alterar ou substituir as especificações de acabamento, de montagem, equipagem e decoração da Unidade Autônoma e das áreas comuns, desde que por outras de equivalente qualidade e função, sempre que conclua ser necessário ou haja falta de materiais, produtos ou equipamentos na praça de localização do Empreendimento, ou, ainda, visando uma melhor solução de ordem técnica ou estética.

4.5. É vedado ao COMPRADOR:

- (a) a interferência na execução da construção e montagem, equipagem e decoração do Empreendimento, em entendimentos com o engenheiro, mestre de obras, encarregados ou qualquer operário alocado no Empreendimento;
- (b) a entrada e a permanência na obra, sem autorização prévia do profissional dela encarregado, devendo toda e qualquer reclamação ou sugestão ser apresentada diretamente a **VENDEDORA**; e,
- (c) promover em sua Unidade Autônoma qualquer alteração, modificação ou execução de benfeitorias adicionais, especialmente antes da concessão do auto de conclusão, de modo que impeçam a sua concessão, bem como posteriormente à sua conclusão, uma vez que a Unidade Autônoma integra um Sistema de Multipropriedade.

4.6. Toda e qualquer visita à obra dependerá sempre da prévia e expressa autorização da **VENDEDORA**, que poderá negá-la, a seu exclusivo critério; se autorizada por escrito, deverá ocorrer em horário comercial, com acompanhamento de pessoa designada pela **VENDEDORA**, ficando desde logo esclarecido que não serão permitidas visitas nos 03 (três) meses anteriores à data prevista para entrega de cada etapa do Empreendimento.

CLÁUSULA QUINTA

DA VISTORIA E DA IMISSÃO NA POSSE

5.1. A vistoria e entrega da Unidade Autônoma ao **COMPRADOR** será considerada realizada quando feita pela empresa que será a Administradora do empreendimento, a ser contratada pela **VENDEDORA**, com a emissão de laudo atestando que foram cumpridas todas as obrigações construtivas assumidas. Para os fins do aqui previsto o **COMPRADOR** deverá estar em dia com o cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, sob pena de a **VENDEDORA** exercer o direito de retenção da Fração de Tempo, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4591/64. Para os fins do ora disposto, o **COMPRADOR**, neste ato, confere especiais poderes à Administradora, para que esta vistorie e considere recebida a Unidade Autônoma e as áreas comuns que lhe correspondam.

5.1.1. Para os fins do disposto no item anterior deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- (a) a Administradora realizará a vistoria da Unidade Autônoma dentro 30 (trinta) dias contados da data do “habite-se” da etapa na qual a unidade se achar inserida e após a conclusão da montagem, equipagem e decoração da unidade e, em não havendo vícios a serem sanados ou, caso existam, sejam de pequena proporção que não impeçam o uso da Unidade Autônoma ou das áreas comuns, a Administradora considerará a unidade concluída e entregue ao **COMPRADOR** e demais proprietários de Frações de Tempo da mesma, desde que este esteja em dia com todas as obrigações assumidas neste Contrato;

(b) a vistoria ocorrerá em horário comercial pré-agendado e será acompanhada por representante designado pela **VENDEDORA**, devendo a Administradora apontar por escrito todos os vícios aparentes que encontrar na Unidade Autônoma, mediante assinatura de ficha de constatação, mencionando a inexistência ou a existência de reparos a serem sanados;

(c) se identificados eventuais vícios, a Administradora os indicará para serem solucionados pela **VENDEDORA** em até 90 (noventa) dias após a entrega das chaves; depois de sanados os defeitos aparentes pela **VENDEDORA**, esta só se responsabilizará pelos vícios ocultos e/ou que afetem a solidez e segurança da construção;

(d) inexistindo reparos, ou uma vez estes providenciados, e estando o **COMPRADOR** em dia com todas as obrigações assumidas neste instrumento, aplicar-se-á o disposto na alínea “a” deste item;

(e) considerada entregue a Unidade Autônoma, a **VENDEDORA** comunicará tal fato ao **COMPRADOR**; e,

(f) o(s) relatório(s) de vistoria certificando a conclusão da Unidade Autônoma poderá(ão) ser registrado(s) em Cartório de Títulos e Documentos da localidade do Empreendimento.

5.1.2. O laudo deverá ser emitido, preferencialmente, em até 60 (sessenta) dias após a conclusão da montagem, equipagem e decoração.

5.2. Fica certo e ajustado que a existência de pequenos reparos na Unidade Autônoma e/ou nas áreas comuns do Empreendimento que não impeçam o seu uso, não será motivo para o seu não recebimento, considerando a obrigação que remanesce à **VENDEDORA** de repará-los. Após a entrega da Unidade Autônoma a **VENDEDORA** poderá nela ingressar para efetuar eventuais serviços de assistência técnica, dentro do prazo previsto no item c), da cláusula 5.1. supra e conforme previsão em Convenção de Condomínio.

5.3. Tal como previsto na Cláusula 4.5. (c), o **COMPRADOR NÃO** poderá implementar alterações na Unidade Autônoma, considerando que a propriedade desta é compartilhada com outros adquirentes de frações de tempo a ela vinculada, de modo que esta será e deverá permanecer montada, equipada e decorada de acordo com a decoração padrão a ser definida, inicialmente pela **VENDEDORA** e, posteriormente, pela Administradora do Sistema de Multipropriedade.

5.4. A **VENDEDORA** ficará eximida de qualquer responsabilidade por atos ou omissões do **COMPRADOR**: (i) se o mesmo der causa a motivos que levem à não realização da manutenção preventiva e corretiva da Unidade Autônoma; (ii) se o **COMPRADOR** ou terceiros por ele autorizados, implementar alterações na Unidade Autônoma, por sua conta e risco, devendo responder inclusive perante o Condomínio, seus vizinhos e demais coproprietários da Unidade Autônoma pelos danos que causar e alterações que realizar; e, (iii) nos casos de mau uso da Unidade Autônoma pelo **COMPRADOR** ou por terceiros por ele autorizado.

5.5. O presente Contrato é firmado em caráter “*ad mensuram*”, ou seja, não será considerada infração ao projeto de construção e ao memorial arquivado nos Registros de Imóveis competentes qualquer diferença encontrada, para mais ou para menos, não excedente de 5% (cinco por cento) nas medidas do terreno e nas medidas e/ou nas áreas da Unidade Autônoma ou das partes de uso comum, calculadas conforme NBR 12.721 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Nesta hipótese, a **VENDEDORA** ficará eximida do pagamento de qualquer compensação ou indenização ao **COMPRADOR**.

5.6. Para efeitos do presente instrumento e demais anexos, haja vista que tanto o **COMPRADOR**, quanto os outros adquirentes de frações de tempo da Unidade Autônoma Fracionada farão uso da unidade autônoma de forma alternada, todas as vezes em que o termo “posse” estiver sendo citado para se referir a períodos nos quais o **COMPRADOR** não esteja usufruindo de sua fração de tempo, e que sejam anteriores à quitação do preço pactuado, estaríamos diante de situações de posse provisória indireta. Nos períodos em que esteja fazendo uso de sua fração de tempo, todavia, que sejam anteriores à quitação do preço pactuado, seriam casos de posse provisória direta. De igual maneira, nos períodos posteriores à liquidação do preço pactuado, e nos quais o **COMPRADOR** não esteja usufruindo de sua fração de tempo, estaríamos diante de posse indireta (sendo oportuno observar que em tais circunstâncias, um outro proprietário de fração

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

de tempo da mesma unidade autônoma estaria na posse direta da integralidade da citada unidade autônoma), e, por consequência, considerando ainda o período posterior à quitação do preço e no qual o COMPRADOR esteja fazendo uso de sua fração de tempo, ele estaria na posse direta da Unidade Autônoma, tudo obviamente, dentro das regras de utilização estabelecidas para tanto.

5.6.1. Observado o disposto no item 5.1 e seu subitem, a imissão do **COMPRADOR** na posse da Unidade Autônoma será considerada feita pela Administradora, nos termos e condições estabelecidos neste Contrato. Para tanto, o **COMPRADOR** deverá estar em dia com suas obrigações dispostas neste Contrato, inclusive com o pagamento das despesas com as ligações definitivas e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como cumprir os demais procedimentos previstos neste instrumento, sob pena de a **VENDEDORA** exercer o direito de retenção da unidade ora compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4.591/64.

5.7. Desde que tenha liquidado a totalidade de suas obrigações, o **COMPRADOR** fará jus à outorga da escritura definitiva de venda e compra da Fração de Tempo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do registro do instrumento de Instituição, Especificação e Convenção de Condomínio, e da quitação integral do preço, o que ocorrer por último.

5.8. Mediante a conclusão das obras do empreendimento, caso o **COMPRADOR** não tenha quitado o preço, o presente instrumento será automaticamente convertido para um COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, e o saldo devedor então existente, passará a ser corrigido monetariamente pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem como sofrerá a incidência de juros de 1% ao mês, calculado pelo sistema da Tabela SACOC desde a data da conclusão das obras civis (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – “habite-se” do Empreendimento) até a efetiva quitação do preço.

5.9. Correrão por conta do **COMPRADOR** todas as despesas decorrentes do presente Contrato, inclusive emolumentos e custas de Tabelião de Notas, se for o caso, e de Registro de Imóveis, imposto de transmissão (ITBI), bem como outros tributos e despesas exigíveis para tal fim. Serão, ainda, de responsabilidade do **COMPRADOR** as despesas com certidões, despachante e inscrição imobiliária da Unidade Autônoma perante a Municipalidade, bem como o custeio do seguro mencionado no item anterior.

5.9.1. Independentemente da imissão do **COMPRADOR** na posse da Unidade Autônoma, passarão a correr por conta exclusiva do **COMPRADOR**, a partir da data de conclusão das obras civis (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – “habite-se” do Empreendimento), ou da data da comunicação de que a Unidade Autônoma se encontra à disposição, o que primeiro ocorrer, na proporção que competir à sua Fração de Tempo, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e demais impostos, taxas e tarifas públicas e de concessionárias incidentes ou que venham a incidir sobre a Unidade Autônoma, ainda que cobrados ou lançados em nome da **VENDEDORA**, bem como as despesas ordinárias e extraordinárias condominiais a aquelas necessárias ao desenvolvimento e manutenção do Sistema de Multipropriedade. Se o **COMPRADOR** deixar de efetuar qualquer pagamento acima previsto será considerado em mora para todos os fins de direito. **O COMPRADOR declara que está ciente que sua imissão na posse da Unidade Autônoma está condicionada ao adimplemento de suas obrigações. Todavia, sua eventual inadimplência não exclui sua responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais (pré-operacionais, operacionais e IPTU) e aquelas relacionadas ao Sistema de Multipropriedade.**

5.9.2. Não obstante o acima disposto, o **COMPRADOR** deverá arcar com o pagamento das despesas pré-operacionais e de capital de giro inicial referentes ao condomínio antes da expedição do habite-se do Empreendimento, conforme previsto nas Disposições Especiais, adiante estabelecidas.

5.10. Fica ainda certo e ajustado que o **COMPRADOR** responderá perante a **VENDEDORA** por seu inadimplemento no pagamento de referidas obrigações que venham a ser cobradas da **VENDEDORA**, especialmente junto ao condomínio e à Municipalidade, ficando responsável pela assunção de todos os encargos e penalidades contratuais e legais cabíveis, bem como todas as custas a que a **VENDEDORA** venha a incorrer por força de tal inadimplemento, tais como aqueles relativos a medidas extrajudiciais ou judiciais que venham a promover para fins de cobrança do valor inadimplido pelo

COMPRADOR, ou que sejam contra ela indevidamente promovidas para tal fim, incluindo-se, caso o inadimplemento origine procedimento judicial, os custos mensais para obtenção ou renovação das correspondentes certidões de objeto e pé dos respectivos processos, as custas processuais, honorários advocatícios e sucumbência.

5.11. O **COMPRADOR** tem ciência que a data de conclusão das obras civis da Unidade Autônoma, **NÃO** se confunde com a data de início das atividades do Empreendimento, conforme Alínea D.2, do Quadro Resumo, não cabendo qualquer reclamação perante a **VENDEDORA**, ou pagamento pela **VENDEDORA** em caso de atraso no início de tais atividades.

CLÁUSULA SEXTA

DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1. O atraso no pagamento de qualquer quantia devida em razão deste Contrato caracterizará o **COMPRADOR** como inadimplente, sujeitando-o ao pagamento à **VENDEDORA** dos valores vencidos e não pagos, atualizados monetariamente *pro rata die*, pelo índice aplicável nos termos deste Contrato, acrescidos de juros de mora ao mês, ou fração de mês, e da multa moratória (de aplicação imediata) de 2% (dois por cento).

6.2. Ficam expressamente estabelecidas, as seguintes hipóteses exemplificativas de rescisão do presente Contrato, por inadimplemento motivado pelo **COMPRADOR**:

a) se houver atraso no pagamento de 03 (três) parcelas do preço pactuado neste Contrato, ou transcorridos 60 (sessenta) dias após o vencimento de qualquer parcela ou obrigação financeira decorrente deste Contrato, observado o disposto no item 6.2.1, abaixo;

b) se, enquanto houver saldo devedor em favor da **VENDEDORA**, o **COMPRADOR** promover a cessão ou a transferência a terceiros dos direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, sem observância dos requisitos da Cláusula Sétima, adiante;

c) se o **COMPRADOR** não cumprir qualquer outra obrigação prevista neste Contrato, assim como aquelas a ele acessórias tais como, pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, despesas pré-operacionais do condomínio, seguros, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e demais impostos, taxas e contribuições que venham incidir sobre a Unidade Autônoma e/ou a Fração de Tempo, enquanto não houver quitado seu preço, ou, mesmo que quitado, não houver transmitido a propriedade da Fração de Tempo no Registro de Imóveis competente;

d) se o **COMPRADOR**, sem consentimento prévio e expresso da **VENDEDORA**, constituir qualquer ônus real sobre a Fração de Tempo;

e) se contra o **COMPRADOR** for movida ação ou execução, ou decretada medida judicial que de algum modo afete a Fração de Tempo no todo ou em parte, ou que lhe afete o patrimônio, reduzindo ou tornando duvidosa a possibilidade de cumprir as obrigações ora estabelecidas;

f) se o **COMPRADOR** não cumprir, para o recebimento da posse da Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma, conforme as condições já previstas neste Contrato;

g) se o **COMPRADOR** incidir em insolvência; ou,

h) se o **COMPRADOR** fizer composição moratória com seus credores, oferecendo em garantia os direitos decorrentes deste Contrato.

6.2.1. Na hipótese descrita na alínea “a”, do item 6.2, acima, o **COMPRADOR** será constituído em mora após prévia interpelação judicial ou por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, nos moldes do Decreto-Lei n.º 745 de 07/08/1969, hipótese em que o **COMPRADOR** deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do principal, atualizado monetariamente e com as penalidades previstas no item 6.1 deste Contrato, acrescido das despesas suportadas pela **VENDEDORA** para o cumprimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto no subitem subsequente.

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

6.2.2. Caso o **COMPRADOR** não purgue a mora no prazo estipulado no item 6.2.1, acima, a **VENDEDORA** poderá, a seu exclusivo critério: (i) antecipar o vencimento do saldo do preço do Contrato, hipótese em que o **COMPRADOR** lhe pagará, além do principal reajustável monetariamente, os juros de mora e multa acima convencionados; ou (ii) considerar o presente Contrato resolvido de pleno direito nos termos do art. 62, da Lei n. 13.097/2015 e da Lei n.º 13.786/2018, sendo que, nesta hipótese, a **VENDEDORA** devolverá parte dos valores até então pagos, deduzindo as verbas estipuladas nos itens 6.3., 6.3.1. e 6.5, conforme o caso.

6.2.3. Na hipótese de ajuizamento de ação judicial pela **VENDEDORA** visando a efetivação de seus direitos, o **COMPRADOR** será responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, estes desde já arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

6.2.4. Caso o **COMPRADOR** já tenha sido imitido na posse, fica reconhecido e assegurado à **VENDEDORA** o direito à reintegração liminar na posse.

6.3. Operando-se a rescisão pelas hipóteses do item 6.2, acima, o **COMPRADOR** terá direito à restituição das quantias que houver pago diretamente à **VENDEDORA**, delas deduzidas, cumulativamente: (i) a integralidade da comissão de corretagem; (ii) a integralidade do sinal de negócio e princípio de pagamento; e, (iii) a pena convencional de 50% (cinquenta por cento)¹ da quantia paga pelo **COMPRADOR**, além das deduções listadas no item 6.3.2. abaixo.

Visto:	Vendedora	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
6.3.1. A devolução de valores ao COMPRADOR , prevista no <i>caput</i> , será feito em, no máximo, 30 (trinta) dias após a emissão do Habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, deduzida, em função do período em que teve disponibilizada a Fração de Tempo pelo COMPRADOR , os seguintes valores:					
a) quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel;					
b) taxas e contribuições devidas ao condomínio;					
c) valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, <i>pro rata die</i> ; e,					
d) demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no Contrato.					

Visto:	Vendedora	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
6.3.2. Os descontos e as retenções aqui citados, após o desfazimento deste Contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo COMPRADOR , salvo em relação às quantias relativas à fruição da Fração de Tempo da Unidade Autônoma, bem como as indicadas no Quadro Resumo, que integra o presente instrumento.					

Visto:	Vendedora	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
6.3.3. Não incidirá a cláusula penal ao COMPRADOR na hipótese de: (i) referido COMPRADOR apresentar outro comprador substituto que o sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos neste Contrato; (ii) desde que haja a devida anuência da VENDEDORA com relação ao novo comprador; e, (iii) o novo comprador substituto tenha aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica, conforme critério da VENDEDORA .					

Visto:	Vendedora	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
--------	-----------	--------	---------------	--------	---------------

6.4. Para fins do disposto acima, os valores serão atualizados com base no índice de correção monetária aplicável às

¹ A multa aplicada será de 50% (cinquenta por cento), visto que a incorporação foi submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os artigos. 31-A a 31-F da Lei n.º 4.591/64.

parcelas do preço da Fração de Tempo. Não serão considerados para fins de cálculo dos valores a restituir os montantes eventualmente pagos pelo **COMPRADOR** a título de juros, multa e demais encargos contratuais, legais e moratórios.

Visto:	Vendedor(a)	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
--------	-------------	--------	---------------	--------	---------------

6.5. Os valores devidos pelo **COMPRADOR** à **VENDEDORA**, indicados nos itens 6.3 e 6.3.1, este último quando for o caso, poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída pela **VENDEDORA** ao **COMPRADOR**.

Visto:	Vendedor(a)	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
--------	-------------	--------	---------------	--------	---------------

6.6. Com relação à possibilidade de resolução motivada por inadimplemento da **VENDEDORA**, caso seja ultrapassado o limite de tolerância previsto na Alínea D), do Quadro Resumo, deverá ser observado o disposto na Alínea G), itens G.1), (i.ii), também do Quadro Resumo.

Visto:	Vendedor(a)	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
--------	-------------	--------	---------------	--------	---------------

6.7. Na hipótese de resolução contratual por inadimplemento de **COMPRADOR** de Fração de Tempo de Unidade Autônoma internamente acessível, com base no disposto no §2º, do artigo 5º, do Decreto n.º 9.451, de 26 de julho de 2018, poderá a **VENDEDORA**, reter, também, os custos adicionais decorrentes da adaptação solicitada pelo comprador.

Visto:	Vendedor(a)	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
--------	-------------	--------	---------------	--------	---------------

6.8. Na hipótese de resolução judicial ou extrajudicial deste Contrato, a **VENDEDORA** terá livre disponibilidade sobre a Fração de Tempo, podendo, inclusive, aliená-la a terceiros, ainda que não tenha restituído as quantias devidas ao **COMPRADOR** na forma deste Contrato, inclusive no caso em que o **COMPRADOR** não as tê-la recebido por sua ação ou omissão.

Visto:	Vendedor(a)	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
--------	-------------	--------	---------------	--------	---------------

6.9. Ainda na hipótese de rescisão deste Contrato, o **COMPRADOR** perderá em favor da **VENDEDORA**, a título de perdas e danos e lucros cessantes verificados em decorrência do inadimplemento do **COMPRADOR**, eventuais acréscimos, acessões e benfeitorias de qualquer natureza que tenham sido introduzidas na Unidade Autônoma, sem que lhe caiba qualquer direito à indenização, compensação ou retenção.

CLÁUSULA SETIMA

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

7.1. O **COMPRADOR** somente poderá ceder os direitos de que se torna titular através do presente Contrato, aliená-los ou gravá-los a qualquer título, com a prévia e expressa anuência da **VENDEDORA** e desde que: (i) o **COMPRADOR** esteja em dia, na ocasião, com os pagamentos e demais obrigações por ele assumidas neste Contrato e não tenha instituído quaisquer ônus sobre os direitos aquisitivos relativos à Fração de Tempo; (ii) o novo adquirente se sub-rogue em todas as obrigações assumidas pelo **COMPRADOR** neste instrumento; (iii) o novo adquirente venha a comprovar, de modo irrefutável, sua idoneidade jurídica, econômica e financeira, comprovando estar apto a assumir as obrigações que lhe forem imputadas; (iv) desde que haja a devida anuência da **VENDEDORA** e a aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica do **COMPRADOR** substituto; e, (v) o novo **COMPRADOR** ou o cessionário apresentem os recolhimentos devidos em função da transferência, em especial do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

7.2. A **VENDEDORA** se exime de qualquer obrigação ou responsabilidade, relativo ao recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a cessão, sendo certo que o instrumento que vier a consubstanciar este ato deverá obedecer aos termos da minuta padrão, a ser fornecida oportunamente pela **VENDEDORA**.

7.3. Ocorrendo transferência sem a anuência da **VENDEDORA**, esta será nula de pleno direito, permanecendo o **COMPRADOR** vinculado às obrigações assumidas perante a **VENDEDORA**, ficando sujeito, ainda, à rescisão contratual e

Visto:	Vendedor(a)	Visto:	Comprador(es)	Visto:	Comprador(es)
--------	-------------	--------	---------------	--------	---------------

às suas implicações legais e contratuais previstas neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA

DA ESCRITURA

8.1. O **COMPRADOR** terá direito ao recebimento da escritura de venda e compra da Fração de Tempo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de registro do instrumento de instituição, especificação e convenção de condomínio e desde que tenha quitado o preço da Fração de Tempo.

8.1.1. Caso o **COMPRADOR** obtenha financiamento para quitação do preço, a transmissão definitiva da Fração de Tempo poderá ser realizada por instrumento particular com força de escritura definitiva, com instituição de garantia real (hipoteca ou alienação fiduciária) em favor da instituição financeira, cabendo-lhe atender as obrigações neste previstas, além daquelas relativas ao recolhimento de impostos, taxas, tributos, contribuições condominiais, e outras que porventura sejam exigíveis.

8.2. Para fins de outorga de escritura o **COMPRADOR** ficará obrigado, na forma da legislação vigente, a apresentar à **VENDEDORA** ou ao Cartório de Notas, a correspondente certidão de quitação de tributos imobiliários referente à Fração de Tempo da Unidade Autônoma, bem como a declaração de inexistência de débitos condominiais de qualquer natureza, assinada pela Administradora, com firma reconhecida, acompanhada da cópia da ata de assembleia que a elegeu. Constatado débito em aberto fica o **COMPRADOR** responsável pela quitação integral do respectivo valor, ficando a transmissão da Fração de Tempo e a posse da Unidade Autônoma suspensas até o cumprimento dessa obrigação.

8.2.1. Correrão por conta do **COMPRADOR** todas as despesas para transmissão da Fração de Tempo, inclusive de lavratura da escritura, se for o caso, o seu registro e todas as demais decorrentes, tais como prêmios relativos a seguros, deságios, imposto sobre operações financeiras (IOF), imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), emolumentos de cartórios de notas e de registro de imóveis, certidões imobiliárias e distribuidores em nome da **VENDEDORA** e dele, **COMPRADOR**, despachantes, e tudo o que mais lhe for atinente.

CLÁUSULA NONA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Tendo em vista a necessidade da execução pelos Poderes Públicos ou de empresas concessionárias de serviços públicos, das ligações definitivas dos serviços públicos, tais como energia elétrica, gás, telefone e outros serviços, ajustam as Partes que ao **COMPRADOR** caberá a responsabilidade pelo pagamento das despesas com tais ligações, na proporção da Fração de Tempo.

9.1.1. Caso sejam adiantadas pela **VENDEDORA** as despesas mencionadas no item 9.1, estas serão atualizadas monetariamente até o seu efetivo ressarcimento pelo **COMPRADOR**, o que deverá ocorrer sempre anteriormente à data de imissão do **COMPRADOR** na posse.

9.2. O presente Contrato, ressalvadas as hipóteses de rescisão expressamente previstas neste instrumento, é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e, assim, extensivo e obrigatório aos cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes, bem como aos seus herdeiros e sucessores a qualquer título, renunciando as Partes ao direito de arrendimento.

9.3. A aceitação de cumprimento de determinada obrigação fora dos prazos ajustados neste Contrato será sempre considerada mero ato de tolerância de uma Parte para com a outra, não podendo ser invocado pela outra Parte como ato de novação ou alteração contratual.

9.4. Por este mesmo instrumento na melhor forma de direito o **COMPRADOR** e seu cônjuge (ou parceiro) nomeiam e constituem a **VENDEDORA** sua bastante procuradora, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do art. 684 do Código Civil Brasileiro, para exercer os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para praticar em nome deles todos os atos prescritos pela Lei nº 4.591/64 e pelas demais legislações pertinentes, respeitada a Fração de Tempo, objeto desta

contratação. Entre os poderes ora conferidos, incluem-se especialmente os seguintes:

- (a) representá-lo perante o Registro de Imóveis competente para efetivar eventuais retificações da incorporação; efetivar, no momento próprio, alteração da Convenção de Condomínio e seus anexos, em virtude da Lei n.º 13.777, de 20 de dezembro de 2018; o registro da Instituição, Especificação e Convenção do Condomínio; proceder à oportuna averbação das construções; formular pedidos e requerimentos de qualquer natureza, inclusive para cumprir exigências do Cartório de Registro de Imóveis competente, estabelecendo e aceitando cláusulas e condições, utilizando, no desempenho deste mandato, dos poderes da cláusula "extra", podendo, inclusive, substabelecer;
- (b) proceder à redação final da Convenção de Condomínio e elaborar os instrumentos, ainda que parciais, de sua instituição, e especificação e todos os documentos que se fizerem necessários na consecução destes fins; elaborar, aprovar e expedir Regimento Interno do Condomínio, estabelecendo cláusulas e condições de qualquer natureza; subscrever e assinar esses instrumentos e documentos;
- (c) elaborar quaisquer outros documentos, com as disposições necessárias, úteis ou convenientes; modificá-los, retificá-los, ratificá-los, subscrevê-los e assiná-los; registrá-los no Registro de Imóveis e órgãos competentes, podendo realizar esses atos por instrumento público ou particular;
- (d) promover todas as medidas para a implementação e funcionamento do Empreendimento, incluindo-se nessas medidas, mas não se limitando, à contratação da Administradora do Condomínio, de empresas de manutenção técnica e de prestação de serviços, operador de restaurante, dentre outros;
- (e) anuir com a cessão, pela **VENDEDORA**, de créditos e sua securitização perante sociedades securitizadoras ou entidades financeiras interessadas nos créditos e na securitização; concordar previamente com os termos dos citados contratos, que deverão ser lavrados conforme os dispositivos da legislação própria; anuir com a caução, cessão e securitização, pela **VENDEDORA**, dos direitos creditícios originados deste Contrato ou de outros que forem celebrados; anuir com a custódia, cessão fiduciária e securitização, se e quando necessário, as notas promissórias e/ou outros títulos emitidos pelo **COMPRADOR** e vinculados a este Contrato, sem qualquer alteração de tais valores e seus vencimentos, critérios e índices de atualização monetária;
- (f) oferecer a fração ideal correspondente à Unidade Autônoma à qual a Fração de Tempo se acha vinculada, e suas acessões, em garantia para financiamento à produção que venha contratar, representando-o em anuência eventualmente exigida pelo Registro de Imóveis competente ou pela instituição financeira, sem prejuízo de obrigar-se a comparecer e assinar anuência neste sentido, se solicitado, no prazo de 10 (dez) dias da convocação para tal, sob pena de caracterização de infração contratual;
- (g) sem prejuízo do disposto na letra "f", anterior, assinar, aditar, rerratificar, alterar o contrato de abertura de crédito para produção do Empreendimento, podendo a **VENDEDORA** ajustar cláusulas e condições, prazos, taxas de financiamento, etc., oferecendo garantias reais, hipotecando as frações ideais de terreno, benfeitorias e acessões que a ele acederão, podendo, ainda, representar o **COMPRADOR** para registro de garantia real no Registro de Imóveis competente;
- (h) substabelecer o presente mandato, no todo ou em parte, com ou sem reservas;
- (i) apresentar documentos e prestar informações a qualquer órgão ou entidade competentes;
- (j) modificar, ratificar, rerratificar em qualquer de suas disposições, o projeto do Empreendimento, o memorial de incorporação e a minuta da convenção de condomínio ainda que já registrados no Cartório Registro de Imóveis, representando o **COMPRADOR** perante a Prefeitura local e o Registro de Imóveis competente;
- (k) representar o **COMPRADOR** ausente na Assembleia de Instalação do Condomínio, em conformidade com o disposto na Convenção de Condomínio; e,

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

(I) contratar a Administradora do Empreendimento e demais pessoas físicas e/ou jurídicas necessárias à implantação do Empreendimento e das atividades que nele serão desenvolvidas.

9.4.1. Considerando que o projeto aprovado poderá ser revisto e aprimorado em decorrência de imposições legais, de questões técnicas ou mercadológicas ou de alterações ajustadas em comum pelas Partes, fato que necessariamente importará na adaptação do Memorial de Incorporação às novas alterações, o **COMPRADOR** autoriza a **VENDEDORA**, como sua procuradora, a representá-lo junto às repartições competentes, especialmente o Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal, visando realizar e acompanhar o processamento das modificações, bem como a promover as substituições que se fizerem necessárias no Empreendimento, especialmente nas etapas ainda não comercializadas, ficando a **VENDEDORA** investida de poderes para assinar todos os documentos necessários para tanto.

9.4.2. O mandato acima se estende para todas e quaisquer providências visando a modificação do projeto de construção do Empreendimento, bem como posterior rerratificação do Memorial de Incorporação e Convenção de Condomínio, o que poderá acarretar alteração de fração ideal da Unidade Autônoma à qual a Fração de Tempo se acha vinculada e/ou de suas áreas comuns, mantendo-se, contudo, inalterada a área privativa da Unidade Autônoma.

9.4.3. O mandato acima é constituído em caráter irrevogável e irretratável, sendo que o seu exercício não acarretará ônus ou despesas para o **COMPRADOR**.

9.4.4. No caso de pluralidade de compradores todos se constituem mútua e reciprocamente como bastantes procuradores uns dos outros, para todos os efeitos do presente contrato, em caráter irrevogável e irretratável, em especial para o recebimento de citações, ainda que iniciais, intimações, notificações e interpelações de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, de tal forma que a comunicação de qualquer espécie feita a um dos compradores importará automaticamente na do outro.

9.4.5. Caso haja necessidade de expedição de um mandato autônomo, o **COMPRADOR** fica obrigado comparecer no local, dia e horário notificado pela **VENDEDORA**, sob pena de incorrer em inadimplemento de obrigação deste Contrato.

9.5. Em cumprimento ao disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que o **COMPRADOR** tomasse conhecimento prévio do conteúdo do que aqui está pactuado, ficando bem informado e consciente de seus direitos e obrigações, o presente Contrato lhe foi disponibilizado para análise e estudo, sendo que o **COMPRADOR** se manifestou no sentido de que está bem esclarecido quanto às condições contratuais, notadamente quanto às cláusulas e condições que, de alguma forma, lhe restrinjam direitos.

Visto:	Visto:	Visto:
Vendedora	Comprador(es)	Comprador(es)

9.6. O **COMPRADOR**, desde já, permite que a **VENDEDORA**, mesmo após a instalação do Condomínio e enquanto existam Frações de Tempo à venda no Empreendimento, mantenham no mesmo, se assim desejar, comercializadores e placas promocionais alusivas ao Empreendimento, sendo-lhe autorizado o uso das partes comuns pelos comercializadores enquanto trabalham.

9.7. Por se caracterizar a **VENDEDORA** como empresa que tem como objeto social a compra, venda, incorporação, construção de imóveis e não fazendo o imóvel parte de seu ativo imobilizado, esta fica dispensada da apresentação do CND/INSS, bem como da Certidão de Quitação de Tributos Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal e à Dívida Ativa da União, ficando a **VENDEDORA** dispensada, ainda, da apresentação de certidões pessoais para fins de lavratura da escritura de venda da Fração de Tempo.

9.8. O **COMPRADOR** declara-se ciente e de acordo com o fato de que o presente Contrato não é coberto por qualquer modalidade de seguro de morte, invalidez permanente, inadimplência ou de qualquer outra natureza.

9.9. Eventuais valores pagos pelo **COMPRADOR** a título de assessoria técnica jurídica ou comercial para a realização do

Visto:	Visto:	Visto:
Vendedora	Comprador(es)	Comprador(es)

presente Contrato não estão nele contemplados, sendo consideradas relações não abrangidas em seu escopo.

9.10. O **COMPRADOR** declara ter sido esclarecido e ter tido a oportunidade de analisar adequadamente a documentação sobre o Empreendimento, a Unidade Autônoma e a Fração de Tempo objeto deste Contrato, bem como as condições contratuais e de preço e sua forma de pagamento, tendo sido informado em relação a todas e quaisquer dúvidas ocorridas em referida análise, **firmando o presente consciente das obrigações nele constantes, especialmente no que respeita ao Sistema de Multipropriedade, a forma e as limitações de uso da Unidade Autônoma.** O **COMPRADOR** declara reconhecer que as sugestões de acabamento e decoração constantes de material publicitário e locais de vendas não compõem o Empreendimento, tampouco a Unidade Autônoma, os quais serão entregues pela **VENDEDORA** de acordo com os respectivos memoriais de acabamento anexos ao presente instrumento.

Visto:	Visto:	Visto:
Vendedora	Comprador(es)	Comprador(es)

9.11. O **COMPRADOR** autoriza a **VENDEDORA** a fornecer e obter informações de crédito em seu nome nas Associações de Créditos, tais como, SERASA, SPC e Associação Comercial, autorizando, ainda, a remessa de dados e eventuais complementos, a fim de integralizarem os bancos de dados destas associações.

9.12. A inaplicabilidade ou nulidade declarada por decisão judicial irrecorrível, relativa a qualquer cláusula ou disposição do presente instrumento não prejudica ou altera as demais cláusulas e disposições estipuladas, continuando plenamente válido com relação à parte não alterada ou suprimida por decisão judicial.

9.13. Todas as comunicações da **VENDEDORA** serão dirigidas ao endereço do **COMPRADOR** indicado no Quadro Resumo, sendo que qualquer modificação de endereço de correspondência deverá ser informada, por escrito, pelo **COMPRADOR** à **VENDEDORA**, sob pena de aquelas encaminhadas ao local indicado no presente Contrato serem consideradas válidas e eficazes.

9.14. Em tendo se qualificado solteiro, separado, divorciado ou viúvo, o **COMPRADOR** declara, sob responsabilidade civil e criminal, que não vive sob o regime de união estável, previsto no artigo 1.723 do Código Civil e demais legislação em vigor.

9.15. Fica eleito o foro da Comarca de situação do Empreendimento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado qualquer que seja, para dirimir eventuais dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

10.1. Considerando as especificidades que envolvem as Unidades Autônomas integrantes do Sistema de Multipropriedade existente no Empreendimento com relação à sua montagem, equipagem e decoração, procedimentos de vistoria e imissão na posse, atividades pré-operacionais e, principalmente uso das unidades por Períodos de Utilização ficam estabelecidas para tal fim, as regras abaixo, complementares, no que couber, àqueles previstas na Convenção de Condomínio do Empreendimento.

10.2. Fica estabelecido que a **VENDEDORA**, quando da implantação do projeto de montagem, equipagem e decoração das unidades autônomas integrantes do Sistema de Multipropriedade e das respectivas áreas comuns do Empreendimento, bem como da realização dos testes de funcionalidade e operacionalidade de tais unidades, a ser realizado em data próxima ao término das obras civis do Empreendimento poderá, eventualmente, substituir ou suprimir quaisquer materiais ou peças que se apresentem nos memoriais anexos a este Contrato, em *folders*, materiais publicitários e em unidade decorada existente no local de vendas, aplicando os recursos em materiais ou peças equivalentes e/ou de durabilidade similar ou, ainda, em outras não equivalentes, mas que se mostrem mais adequadas à operacionalidade e funcionalidade das atividades que serão desenvolvidas no Empreendimento e, especialmente, pelo tipo de uso que será feito em razão do Sistema de Multipropriedade.

10.2.1. Fica facultado à **VENDEDORA**, ainda, realizar modificações em qualquer unidade autônoma integrante do

Visto:	Visto:	Visto:
Vendedora	Comprador(es)	Comprador(es)

Sistema de Multipropriedade ou áreas comuns do Empreendimento, inclusive naquela à qual a Fração de Tempo se vincula, para atender a necessidades técnicas ou de segurança do projeto, ou a exigências da administração pública ou da empresa de intercâmbio, caso este seja contratada.

10.3. O **COMPRADOR** se compromete a não contratar com terceiros, por iniciativa própria, a execução de qualquer serviço na Unidade Autônoma (mesmo que seja, por exemplo, apenas a de armários ou repintura), considerando que este integra o Sistema de Multipropriedade e deverá ser mantida montada, equipada e decorada de acordo com a decoração padrão a ser definida pela administradora do sistema.

10.4. Não está incluído no preço convencionado para a presente negociação o custeio de tudo aquilo que não se encontra relacionado nas especificações constantes do memorial de descritivo, previsto na alínea “g”, do artigo 32 da Lei 4.591/64, e no Anexo IV, sendo que em caso de dúvida, a responsabilidade do custeio caberá ao **COMPRADOR**.

10.5. A vistoria e imissão do **COMPRADOR** na posse será feita pela Administradora, desde que este esteja em dia com todas as obrigações assumidas neste Contrato, sob pena de a **VENDEDORA** exercer o direito de retenção da Fração de Tempo, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4.591/64. Para os fins do ora disposto, o **COMPRADOR**, neste ato, confere especiais poderes à Administradora para representá-lo perante a **VENDEDORA** para os fins do disposto neste item, podendo, para tanto, firmar os documentos que se fizerem necessários.

10.5.1. Caso a **VENDEDORA** exerça seu direito de retenção da Fração de Tempo, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4.591/64, fica desde logo ajustado que até que o **COMPRADOR** esteja apto a se imitar na posse da Unidade Autônoma ao qual tal fração se vincula, o uso, gozo e fruição dos Períodos de Utilização caberão à **VENDEDORA**, não cabendo ao **COMPRADOR** qualquer direito de indenização ou compensação a que título e tempo forem.

10.6. A **VENDEDORA** informou de modo claro ao **COMPRADOR** os termos e condições abaixo, os quais foram orientadores da concepção e aprovação do Empreendimento, especialmente para fins de implantação e desenvolvimento do Sistema de Multipropriedade, conforme consta da Convenção de Condomínio, e que, portanto, são essenciais à sua regular operação e utilização.

10.6.1. O **COMPRADOR**, por sua vez, declara em caráter irretratável e irrevogável que a **VENDEDORA** lhe informou de forma clara e inequívoca as condições relativas à operacionalidade do Sistema de Multipropriedade, especialmente no que toca à obrigatoriedade de manutenção da Unidade Autônoma com o mesmo padrão de montagem, equipagem e decoração, bem como as restrições relacionadas à forma de uso da unidade.

10.7. Em razão do Sistema de Multipropriedade, o **COMPRADOR** DECLARA ter conhecimento e aceitar que:

(a) a **VENDEDORA** faça as alterações e/ou adaptações na Convenção de Condomínio que sejam necessárias para viabilizar o funcionamento do Sistema de Multipropriedade;

(b) as Unidades Autônomas integrantes do Sistema de Multipropriedade contemplam limitação de uso aos respectivos coproprietários;

(c) o Sistema de Multipropriedade será gerido pela **VENDEDORA** ou por empresa administradora que ela contratar, a quem caberá operacionalizar o sistema;

(d) observar as regras do Sistema de Multipropriedade da Unidade Autônoma, durante o Período de Utilização, conforme indicado no Quadro Resumo;

(e) a **VENDEDORA** afiliou o Empreendimento a uma empresa intercambiadora de férias, o que permitirá que o **COMPRADOR**, associado a esta empresa, possa trocar seu Período de Utilização em determinado ano, no todo ou em parte, por semana de utilização em localidades onde existam empreendimentos afiliados à empresa de intercâmbio;

(f) para fins de vistoria da Unidade Autônoma e consideração de imissão do **COMPRADOR** na posse da Unidade Autônoma, fica consignado que:

- (1) a responsabilidade da Administradora é limitada à constatação de eventuais defeitos aparentes e de fácil constatação, os quais deverão ser apontados e reclamados para a **VENDEDORA** que, como incorporadora do Empreendimento, é a responsável por saná-los ou determinar que sejam sanados;
- (2) a Administradora, quando do recebimento de mencionada Unidade Autônoma, não será responsável por verificar se a **VENDEDORA** cumpriu com suas obrigações de incorporadora do Empreendimento, atributo esse exclusivo dele, **COMPRADOR**; e,
- (3) para fins de imissão na posse o **COMPRADOR** deverá estar adimplente com as obrigações assumidas em face da **VENDEDORA**;
- (g) a obrigação de entrega de bens, equipamentos e itens de acabamento pela **VENDEDORA** é de caráter restritivo, não comportando, pois, interpretação ou extensão de responsabilidade. Assim, em caso de dúvida quanto ao custeio de determinado bem, equipamento ou item, caberá a ele, **COMPRADOR** e demais adquirentes de Frações de Tempo suportarem tal custeio, na proporção correspondente a cada um, mediante cobrança extraordinária;
- (h) o início das atividades do Empreendimento somente ocorrerá após atendidas, cumulativamente, as atividades previstas na Alínea D.2, do Quadro Resumo;
- (i) em razão das atividades que serão desenvolvidas no Sistema de Multipropriedade, certas Unidades Autônomas dele integrantes, incluindo a Unidade Autônoma, poderão ser destinadas ao uso de portadores de necessidades especiais, de modo que as mesmas poderão sofrer alterações físicas e de montagem, equipagem e decoração que se façam necessárias ao atendimento de disposição legal e operacional, não lhe cabendo qualquer direito de reclamação, indenização, retenção ou compensação a que tempo e título forem; e,
- (j) serão convocados para a Assembleia de Instalação de Uso apenas os representantes das Unidades Autônomas, conforme critérios estabelecidos na Convenção de Condomínio, de modo que se o **COMPRADOR** não for o primeiro representante de sua Unidade Autônoma, não será convocado, não lhe cabendo qualquer arguição de nulidade de referida Assembleia, tampouco direito a resolução ou distrato deste Contrato, nem qualquer tipo de indenização. Da mesma forma, somente os representantes convocados para as Assembleias Gerais representarão os demais e não obstante, após a realização das mesmas, todos os Multiproprietários receberão cópia da ata, cabendo-lhes cumprir as deliberações havidas.

10.8. Caberá à **VENDEDORA** ou à Administradora gerenciar as atividades necessárias à instituição de todos os serviços, operação e administração das atividades do Empreendimento. Para tanto, a Administradora elaborará um orçamento contendo, dentre outros, os valores necessários à contratação de pessoal, compra de bens e equipamentos operacionais, bem como outros que sejam necessários ao desenvolvimento de suas atividades hoteleiras, especialmente nos primeiros meses de operação do Empreendimento. Referido orçamento abrangerá período anterior à data de abertura do Empreendimento, e conterá previsão dos encargos e despesas condominiais iniciais relativos ao funcionamento de sua infraestrutura de serviços. Referido orçamento deverá prever gastos com as seguintes despesas que seguem apresentadas de forma exemplificativa, mas não exaustiva: (i) seleção, contratação e treinamento de pessoal; (ii) aquisição de insumos, bens e utensílios para as áreas comuns; (iii) capital de giro inicial.

10.8.1. As Despesas Pré-Operacionais do condomínio deverão ser pagas em 02 (duas) parcelas iguais, mensais e consecutivas, iniciando a primeira em 02 (dois) meses antes do início da operação do empreendimento.

10.8.2. Fica ajustado que se o valor estimado de Despesas Pré-Operacionais do condomínio for insuficiente para fazer frente ao orçamento pré-operacional, a **VENDEDORA** convocará Assembleia Geral para demonstrar tal necessidade e aprovar a arrecadação de referidos recursos.

10.8.3. Para os fins de desenvolvimento das atividades pré-operacionais a **VENDEDORA**, na qualidade de incorporadora e primeira síndica do Empreendimento, promoverá a instituição do condomínio sem uso para fins de obtenção de inscrição do Condomínio no Cadastro de Pessoas Jurídicas, junto à Secretaria da Fazenda Nacional,

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

abertura de conta corrente bancária e definição e aprovação dos valores e prazos para pagamento das Despesas Pré-Operacionais do condomínio pelos **COMPRADORES**, conforme disposto no item 11.8.1. supra.

10.8.4. O não pagamento dos valores acima pactuados imporá ao inadimplente os encargos de mora à razão de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor principal, corrigido monetariamente pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais juros de mora ao mês ou fração, sendo que o não pagamento de quaisquer das parcelas acima mencionadas por qualquer adquirente deverá ser imediatamente suprido pelos adimplentes, sob pena de imediata suspensão dos trabalhos, a qual poderá postergar por igual período a data de abertura do Empreendimento.

10.8.5. As contas relativas às atividades pré-operacionais do condomínio serão prestadas em Assembleia Geral realizada após a instalação do Condomínio de uso do Empreendimento, após a realização final dos gastos.

10.8.6. As Despesas Pré-Operacionais serão arrecadadas em conta bancária do Condomínio, sendo certo que na hipótese de atraso na expedição do CNPJ do Condomínio e abertura da conta corrente bancária, a **VENDEDORA** poderá fazer tais arrecadações em seu nome, até que referido cadastro seja efetivado e a conta aberta, transferindo, posteriormente, os recursos ao Condomínio.

10.9. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - Neste ato, o COMPRADOR se declara ciente e concorda que os dados fornecidos pelo mesmo serão acessados, utilizados e tratados, eletrônica e manualmente, pela VENDEDORA e seus prepostos dentro do escopo da atividade desenvolvida pelo grupo econômico da VENDEDORA. Os dados permanecerão armazenados até o encerramento das obrigações contratuais.

10.9.1. A VENDEDORA realizará as atividades como controladora e operadora, sendo responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, de modo que as solicitações referentes a política de dados poderão ser formuladas diretamente à mesma, através de contato pelos meios informados neste contrato.

10.9.2. A VENDEDORA poderá realizar o compartilhamento de dados para atender seu legítimo interesse, a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam ao apoio e promoção de atividades da vendedora e à proteção, em relação ao COMPRADOR, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas deste e os direitos e liberdades fundamentais.

10.9.3. O COMPRADOR possui direito a obter da VENDEDORA, em relação aos dados tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I – Confirmação da existência de tratamento;

II – Acesso aos dados;

III – Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei geral de proteção de dados;

V - Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;

VI – Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;

VII - Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

VIII - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

IX - Revogação do consentimento, a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento

anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação.

10.9.4. Ainda que solicitada a eliminação de dados, será resguardado o direito da VENDEDORA de conservar os dados pessoais do COMPRADOR para cumprimento de obrigação legal ou regulatória; estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; transferência a terceiro; e o uso exclusivo da VENDEDORA.

10.9.5. O não consentimento pelo COMPRADOR para que a VENDEDORA realize o tratamento dos dados, importa na inviabilização da contratação. A revogação injustificada antes do término da contratação importa em rescisão prematura do contrato por culpa exclusiva do comprador, devendo este se submeter às penalidades previstas neste instrumento e demais relacionados à presente contratação.

10.9.6. Continuamente estão sendo implantadas e atualizadas medidas administrativas, técnicas e de segurança física para ajudar a proteger as informações contra acesso não autorizado, perda, destruição ou alteração das mesmas.

10.9.7. O COMPRADOR autoriza a VENDEDORA a compartilhar seus dados com o município, com as concessionárias de serviço público que atendem ao empreendimento.

10.9.8. O comprador autoriza a VENDEDORA a compartilhar seus dados com a empresa que será a Administradora do empreendimento, bem como eventual empresa de cobrança terceirizada que poderá enviar mensagens e e-mails, bem como fazer ligações para todos os contatos informados, inclusive dos sócios e/ou cônjuges.

E por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, diante das duas testemunhas abaixo indicadas.

SALINÓPOLIS - PA, 22 de abril de 2022

SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
VENDEDORA

JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS
COMPRADOR

ANANDA KELLY DE MEDEIROS
COMPRADOR

Testemunhas:

Nome:
R.G.:

Nome:
R.G.:

(Essas assinaturas fazem parte integrante do Quadro Resumo do instrumento particular de Promessa de Venda e Compra de Fração de Tempo de Unidade Autônoma, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças, objetivando uma Fração de Tempo da Unidade Autônoma nº BLOCO 1-Apto1114-Cota13, do "SALINAS BEACH RESORT")

Visto:

Vendedora

Visto:

Comprador(es)

Visto:

Comprador(es)

**PROCURAÇÃO SOBRE O CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PARA COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE FRACIONADA EM
REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – EMPREENDIMENTO SALINAS BEACH RESORT**

I. OUTORGANTES

Nome: JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS			
Profissão: MILITAR		Nacionalidade: brasileiro(a)	
Identidade: 412885712	Org. Exp.: SSP - SP	CPF: 41631652826	
Estado Civil: União estável		Data de Nascimento: 26/09/1994	
Endereço Residencial: Rua dos Sombreiros, 21, VILA MILITAR			
Bairro: Nova Marabá	Cidade: Marabá	UF: PA	CEP: 68509570
E-mail: joao.gabriel94@hotmail.com		Telefone: (12) 997457679	
Cônjuge: ANANDA KELLY DE MEDEIROS		Data de Nascimento: 17/11/1993	
Profissão: ENGENHEIRA DE MANUTENCAO		Nacionalidade: brasileiro(a)	
Identidade: 495597867	Org. Exp.: SSP - SP	CPF: 42412840865	

II. OUTORGADA

SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.531.685/0001-51, com sede na ROD. PA 144, s/nº, Quadra 152 Lote 01/20, Bairro Balneário Ilha do Atalaia, município de Salinópolis, Estado de Pará, CEP: 68.721-000.

III. PODERES

Por meio deste instrumento de mandato, o(s) outorgante(s) acima descrito(s) constitui(em) a Outorgada acima mencionada como sua bastante procuradora com poderes para representá-lo(s) perante os demais coproprietários dos apartamentos do(s) qual(is) possui(em) quota(s) no Empreendimento SALINAS BEACH RESORT, localizado na Rodovia PA 144, s/nº, na Quadra 152, Lote 01 e Quadra 131, Lote 02, Bairro Balneário Ilha do Atalaia, município de Salinópolis, Estado do Pará:

Ilha do Atalaia, Município de Salinópolis, Estado do Pará.			
Apartamento: 1114	Torre: BLOCO 1	Nº Fração/Cota: 13	Fração/Cota em %: 3,8461538461538%
Área Comum: 31,268	Privativa: 30	Garagem: 00,00	Total: 61,268
Fração Ideal em M²: 0,0000485625486		Fração Ideal em %: 0,0048562548563%	
Empreendimento: SALINAS BEACH RESORT			
Endereço: Rodovia PA 144, s/nº, Quadra 152, Lote 01 e Quadra 131, Lote 02, Bairro Balneário Ilha do Atalaia, município de Salinópolis, Estado do Pará, CEP: 68.721-000.			

assim como perante o condomínio do SALINAS BEACH RESORT e terceiros, podendo para tanto praticar todos os atos necessários afim de garantir a estabilidade do condomínio voluntário, ressaltando-se as hipóteses de: exercer ou não o direito de preferência, participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias relativas ao Condomínio SALINAS BEACH RESORT, votando e sendo votado sobre qualquer assunto previsto em pauta previamente elaborada, podendo o presente Procurador debater todas as matérias constantes na ordem do dia, impugnar o debate e a votação de matérias eventualmente fora da pauta do Edital de Convocação, assim como o debate e qualquer votação estranha à ordem do dia, examinar documentos, contas e similares, aceitá-los ou impugná-los, propor a destituição de síndico ou de administrador e/ou membro eleito da administração; concordar ou não com a realização de obras e dos orçamentos propostos, assim como quanto à alteração da cota de condomínio, votar e ser votado para as funções de síndico, subsíndico e membro do Conselho Consultivo ou Fiscal, Comissão de Obras, de Auditoria ou similar; escolher administradora; constituir Advogado com os necessários poderes e praticar todos os atos necessários para o cumprimento deste mandato, dando tudo por bom e valioso, ficando a seu critério substabelecer esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes.

SALINÓPOLIS - PA, 22 de abril de 2022

JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS
CPF: 41631652826

ANANDA KELLY DE MEDEIROS
CPF: 42412840865

**PROCURAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CONDOMÍNIO E RECEBIMENTO DO IMÓVEL DE UNIDADE
FRACIONADA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – EMPREENDIMENTO SALINAS BEACH RESORT**

I. OUTORGANTES

Nome: JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS			
Profissão: MILITAR		Nacionalidade: brasileiro(a)	
Identidade: 412885712	Org. Exp.: SSP - SP	CPF: 41631652826	
Estado Civil: União estável		Data de Nascimento: 26/09/1994	
Endereço Residencial: Rua dos Sombreiros, 21, VILA MILITAR			
Bairro: Nova Marabá	Cidade: Marabá	UF: PA	CEP: 68509570
E-mail: joao.gabriel94@hotmail.com		Telefone: (12) 997457679	
Cônjuge: ANANDA KELLY DE MEDEIROS		Data de Nascimento: 17/11/1993	
Profissão: ENGENHEIRA DE MANUTENCAO		Nacionalidade: brasileiro(a)	
Identidade: 495597867	Org. Exp.: SSP - SP	CPF: 42412840865	

II. OUTORGADA

SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.531.685/0001-51, com sede na ROD. PA 144, s/nº, Quadra 152 Lote 01/20, Bairro Balneário Ilha do Atalaia, município de Salinópolis, Estado de Pará, CEP: 68.721-000.

III. PODERES

Por meio deste instrumento de mandato, o(s) outorgante(s) acima descrito(s) constitui(em) a Outorgada acima mencionada como sua bastante procuradora com poderes para representa-lo(s) no que tange à entrega do Empreendimento SALINAS BEACH RESORT, localizado na Quadra 152, Lote 01 e Quadra 131, Lote 02, Bairro Balneário Ilha do Atalaia, município de Salinópolis, Estado do Pará, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para a realização da Assembleia de Constituição/Instalação do Condomínio, assim como receber notificação(ões), votando e sendo votado, receber o imóvel, conferindo mobiliário e equipamentos, constituir Advogado com os necessários poderes e praticar todos os atos necessários para o cumprimento deste mandato, dando tudo por bom e valioso, ficando a seu critério substabelecer esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, com a responsabilidade de prestar contas de todos os seus atos.

SALINÓPOLIS - PA, 22 de abril de 2022

JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS
CPF: 41631652826

ANANDA KELLY DE MEDEIROS
CPF: 42412840865

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO

I. DECLARANTE

Nome: JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS		
Profissão: MILITAR		Nacionalidade: brasileiro(a)
Identidade: 412885712	Org Exp: SSP - SP	CPF: 41631652826
Estado Civil: União estável		Data de Nascimento: 26/09/1994

II. CÔNJUGE

Cônjuge: ANANDA KELLY DE MEDEIROS		Data de Nascimento: 17/11/1993
Profissão: ENGENHEIRA DE MANUTENCAO		Nacionalidade: brasileiro(a)
Identidade: 495597867	Org Exp: SSP - SP	CPF: 42412840865

III. DECLARAM PARA OS DEVIDOS FINS QUE TEM DOMICÍLIO À:

Endereço Residencial: Rua dos Sombrieros, 21, VILA MILITAR			
Bairro: Nova Marabá	Cidade: Marabá	UF: PA	CEP: 68509570

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração para efeitos legais, com a assinatura de 02 (duas) testemunhas.

SALINÓPOLIS - PA, 22 de abril de 2022

JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS
CPF: 41631652826

ANANDA KELLY DE MEDEIROS
CPF: 42412840865

TESTEMUNHA I:
CPF:

TESTEMUNHA II:
CPF:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8330-3

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

7828792F

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 41.288.571-2 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 20/03/2008

NOME JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS

FILIAÇÃO ERMINIO DE FREITAS JÚNIOR

SANDRA REGINA BRASILEIRO DOS SANTOS FREITAS

NATURALIDADE S. SEBASTIÃO - SP DATA DE NASCIMENTO 26/09/1994

DDO ORIGEM SÃO SEBASTIÃO - SP CN: V. A23 / FLS. 125 / Nº 14504

CPF 416316528/26/21

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8340-2

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

6950494E

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 49.559.786-7 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 11/02/2019

NOME ANANDA KELLY DE MEDEIROS

FILIAÇÃO AMANDA MEDEIROS

NATURALIDADE PATOS - PB DATA DE NASCIMENTO 17/11/1993

DOC ORIGEM SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB SÃO JOSE DE ESPINHARAS CN:LV A06 /FLS.210 /Nº04751

CPF 424128408/65

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83





FORMULÁRIO

Código: FOR.02.01.001

Ficha de Cadastro de Cliente

Rev.: 19/01/2022-Ver.00

Página: 1 de 1

DADOS DO CLIENTE

Nome:	João Gabriel dos Santos Freitas		
CPF:	416.316.528-26		
RG:	41.288.571-2	ÓRGÃO/UF:	SSP-SP
Profissão:	militar		
Estado Civil:	União Estável		
E-mail:	joao.gabriel.94@hotmail.com		
Telefone:	(12) 99745-7679		

DADOS DO CÔNJUGE

Nome:	Ananda Kelly de Medeiros		
CPF:	424.128.908-65		
RG:	49559786-7	ÓRGÃO/UF:	SSP-SP
Profissão:	Engenheira de Manutenção		
Estado Civil:	União estável		
E-mail:	anamen.medeiros@hotmail.com		
Telefone:	(12) 99798-4838		

ENDEREÇO

Logradouro:	Rua dos Sombuier	Nº:	21
Bairro:	Nova Morobá		
Complemento:	Vila Militar	CEP:	68.509-570
Cidade:	Morobá	UF:	PA

SALA DE VENDAS: SALINAS

☐ BEEBACK

LINER: _____

EMPRESA (Liner): _____

CLOSER: _____

EMPRESA (Closer): _____

PEP: _____

EMPRESA (PEP): _____

LIDER DE SALA: _____

SUB LIDER DE SALA: _____

Ficha de Negociação de Cota

CLIENTE: João Gabriel dos Santos Freitas

CPF: 416316528.26

SALA DE VENDAS: SALINAS

Tipo do Contrato	Empreendimento	Torre	Apartamento	Cota	Valor
() Físico () Digital	Buach	01	1114	13	35.848 ¹³⁴
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					

Tipo	Total	Qtd. Parcelas	Valor Parcela	Forma de Pag.	1º Vencimento
1ª Entrada	3990,00	5	798,00	credito	22/05/22
2ª Entrada					
Entrada Restante					
Sinal	1792,42	4	448,10	boleto	15/10/22
Saldo	30.065,92	68	442,15	boleto	15/02/23

Tipo do Contrato	Empreendimento	Torre	Apartamento	Cota	Valor
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					
() Físico () Digital					

Tipo	Total	Qtd. Parcelas	Valor Parcela	Forma de Pag.	1º Vencimento
1ª Entrada					
2ª Entrada					
Entrada Restante					
Sinal					
Saldo					



CONTRATO DE INSCRIÇÃO E ASSOCIAÇÃO AO PROGRAMA RCI® WEEKS

RCI Brasil Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda

SALINAS BEACH RESORT

Resort ID:

Data 22 de abril de 2022

Nome do Associado GABRIEL DOS SANTOS FREITAS
Sobrenome

JOAO
Nome (s)

412885712 SSP SP / 41631652826
RG / CPF

Nome do Co-Associado KELLY DE MEDEIROS
Sobrenome

ANANDA
Nome (s)

495597867 SSP SP / 42412840865
RG / CPF

Data de Nascimento 26/09/1994

Data de Nascimento 17/11/1993

Nacionalidade brasileiro(a)

Nacionalidade brasileiro(a)

Os Associados que não morem no mesmo endereço devem preencher e assinar um Contrato de Inscrição e Associação separado e pagar a Taxa de Associação Inicial.

Endereço Residencial Rua dos Sombrios, 21, VILA MILITAR

País Brasil

Cidade Marabá

Estado PA

Bairro Nova Marabá

Cep 68509570

Telefone 1 (12) 997457679

Telefone 2

Telefone 3 (12) 997984838

Correio Eletrônico joao.gabriel94@hotmail.com

Correio Eletrônico ananmedeiros@hotmail.com

Sou ou já fui Sócio RCI® SIM ☐ NÃO ☐

Atualmente sou Sócio RCI® SIM ☐ NÃO ☐

ID do Sócio # _____ Nome do Empreendimento _____
(Somente em caso de ser diferente do acima Indicado)

INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE DE FÉRIAS

Por favor, preencha o seguinte: Os compradores do Período de Utilização flutuante devem indicar: tipo de unidade, capacidade, número de semanas, cor da temporada de acordo com a classificação predefinida pela RCI para o Empreendimento.

ID DO EMPREENHIMENTO	TIPO DE UNIDADE (H, S, 1-2-, 3-)	NÚMERO DE SEMANA	NÚMERO DA UNIDADE	CAPACIDADE MÁXIMA	CAPACIDADE MÍNIMA	SEMANA NÚMERO	TIPO DE USO (ANUAL PAR, ANUAL NON)	ANOS DE PROPRIEDADE	TEMPORADA
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

O Sócio RCI® concorda e entende que o Poder de Intercâmbio é o valor que a RCI concede para (I) Quando o sócio realiza o depósito do período de Utilização no sistema de intercâmbio da RCI I®, e (II) Uma Combinação de Depósitos de períodos de utilização. O Poder de Intercâmbio pode variar de Depósito em Depósito e de tempo em tempo, e de acordo com o que for estabelecido pela RCI, conforme os seguintes requisitos:

- A temporada do Período de Utilização Depositado;
 - A oferta, demanda, utilização e classificação do Período de Utilização Depositado no Empreendimento Afiliado, e localização do Empreendimento Afiliado;
 - O tamanho e tipo de Unidade (ou seja, número de dormitórios, tipo de cozinha e Ocupação Máxima /Privacidade da Unidade);
 - A qualidade do empreendimento baseado nos resultados das Cartas de Comentários que são enviadas e respondidas pelos Sócios RCI, com intuito de obter informações de cada Empreendimento Afiliado;
 - A Antecedência do período de utilização depositado.
- De acordo com o estipulado no anverso e nos Termos e Condições estabelecidos pela RCI, para fazer o Depósito do Período de Utilização de sua respectiva Semana, o Poder de Intercâmbio do Depósito Confirmado pode variar de Depósito em Depósito e de ano para ano.

USO DO EMPREENHIMENTO

Termo da Associação RCI® 3 ANOS ☐ 5 ANOS ☐

Nova Venda ☐ Upgrade ☐ Signature Selections ☐

First Day Incentive ☐ Platinum ☐

Extra Vacation Certificado # _____
(Certificado Boas Vendas)

O Sócio RCI® reconhece e concorda que o serviço prestado pela RCI como resultado da assinatura do presente Contrato de Inscrição e Associação será fornecido pela Central de Atendimento da RCI que corresponda ao seu país de residência. Os serviços serão prestados por telefone no idioma de seu país de residência, conforme horário informado no site da RCI. (I) A Central de Atendimento ao Cliente RCI, está inserida e regulada nos Termos e Condições de sua Associação ao Programa de Intercâmbio RCI® e, (II) as taxas a pagar para os serviços solicitados, conforme previsto nos Termos e Condições de Associação RCI® será cobrada de acordo com as taxas em vigor, aplicáveis aos escritórios regionais da RCI. O Sócio RCI®, aceita, concorda e se sujeita aos Termos e Condições da sua Associação RCI® que se encontra publicada em www.rci.com, e declara que compreende o conteúdo e alcance de tais Termos e Condições no momento de realizar e/ou solicitar qualquer Depósito, Intercâmbio e/ou serviço decorrente de sua Associação ao Programa de Intercâmbio RCI®. O Sócio RCI® concorda e entende que os Termos e Condições de sua participação podem ser impressos em diferentes versões e idiomas, sendo que para os Sócios RCI® que tenham residência no Brasil, a versão disponibilizada será em português.

_____ RCI PLATINUM. Reconheço os benefícios da RCI Platinum, os quais se encontram descritos nos Termos e Condições do Programa de Intercâmbio RCI® Weeks. Assim mesmo, entendo e aceito que solicitei o Benefício denominado RCI Platinum e que é necessário o pagamento de uma taxa adicional. Entendo e aceito que as regras do Benefício RCI® Platinum são regras que não mudam e nem substituem os Termos e Condições do Programa de Intercâmbio RCI® Weeks, mas sim, é um complemento dos Termos e Condições do Programa de Intercâmbio RCI® Weeks, os quais serão modificados de tempo em tempo pela RCI e estão disponíveis na www.rci.com.

_____ Estou de acordo em participar da função de Renovação Automática e autorizo a RCI a renovar minha Associação Automaticamente nos anos posteriores, logo após expirar o ano renovado. Minha Associação será renovada de forma automática a cada ano, exceto se eu solicitar o cancelamento na participação de Renovação Automática. A cobrança será realizada no cartão de crédito/débito informado. Receberei com 1 (um) mês de antecedência (aproximadamente) da cobrança anual, uma modificação onde indicará o valor que será debitado no Cartão de Crédito. Se eu não estiver satisfeito, poderei cancelar minha participação na função do programa de Renovação Automática a qualquer momento, seja on-line ou através da Central de Atendimento de Clientes.

Data e Assinatura
do Sócio RCI®

Recebi os Termos e Condições para o meu conhecimento

Data e Assinatura
do Co-proprietário:

Recebi os Termos e Condições para o meu conhecimento

CONTRATO DE INSCRIÇÃO E ASSOCIAÇÃO AO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO RCI WEEKS

1. PARTES

1.1 São Partes (ou isoladamente “Parte”) deste Contrato de Inscrição e Associação ao Programa de Intercâmbio RCI WEEKS (o “Contrato”):

(I) Associado RCI, devidamente qualificado no verso deste instrumento, doravante denominado **Sócio RCI**; e;

(II) RCI Brasil Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda., empresa devidamente constituída de acordo com as leis brasileiras, doravante designada simplesmente **RCI**;

1.1.1 As Partes estão de acordo que a RCI poderá ceder os direitos e obrigações do presente Contrato para qualquer outra empresa estabelecida no território nacional ou no exterior, empresa esta que se responsabilizará pelos serviços ora contratados durante toda a vigência deste Contrato.

2. OBJETO

2.1 Este Contrato tem como objeto regular as relações entre a RCI e o Sócio RCI em razão de sua inscrição no Programa de Intercâmbio RCI Weeks, entendendo-se como tal, o programa que permite o Sócio RCI realizar Intercâmbio de um Período de Utilização (Semana de sua titularidade) que detém em um Empreendimento

Afiliado à RCI, com outro empreendimento também afiliado à RCI, de sua escolha, de acordo com a disponibilidade no Sistema de Intercâmbio da RCI, e mediante o Depósito da Semana de Utilização de sua titularidade. Todas as regras de utilização do Programa de Intercâmbio RCI estão detalhadamente expressas nos termos e condições na página web www.rci.com.

2.2 O presente Contrato é completamente desvinculado do contrato cujo objeto é a cessão do período de utilização da propriedade de férias, celebrado entre o Sócio RCI e o Empreendimento Afiliado, ou seja, a RCI não é empresa coligada, participativa, sócia majoritária ou minoritária do Empreendimento Afiliado, não sendo responsável por atos praticados por diretores, administradores, sócios, empregados, representantes, agentes, vendedores e tampouco por qualquer valor pago pelo Sócio ao Empreendimento na comercialização do produto, posto que sua relação com a RCI limita-se aos termos e condições estabelecidos neste Contrato de Associação.

2.3 As Partes concordam que o Programa de Intercâmbio RCI é uma alternativa adjacente do Só-

cio ao contrato firmado com o Empreendimento Afiliado, para a realização de suas férias, haja vista que o objetivo principal e imediato é a contratação de um programa de férias no Empreendimento de Origem. Desta forma, o Sócio RCI declara que a associação não constitui a razão pela qual adquiriu o Período de Utilização no Empreendimento de Origem.

3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO E ASSOCIAÇÃO À RCI

3.1 As Partes se entendem por contratadas, e o Sócio RCI estará incluído no Programa de Intercâmbio da RCI, após a constatação cumulativa dos seguintes eventos:

(I) recebimento e aceitação do presente Contrato, pela RCI, devidamente preenchido e assinado pelo Sócio RCI;

(II) pagamento da Taxa de Associação Inicial, ou seja, da taxa que o Empreendimento paga à RCI no momento da assinatura deste Contrato, conferindo-lhe, assim, o direito do Sócio de participar do Programa de Intercâmbio RCI Weeks;

4. DAS RESPONSABILIDADES DO SÓCIO

4.1 A participação do Sócio RCI no Programa de Intercâmbio RCI fica su-

jeita à condição de ele, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, ser cessionário de uso da unidade habitacional em tempo compartilhado em Empreendimento Afiliado à RCI.

4.2 Ao Depositar no Banco de Espaços operado e controlado pela RCI o Período de Utilização de sua titularidade, o Sócio RCI declarará e aceitará que:

(I) a Semana de Utilização de sua titularidade no Empreendimento Afiliado, quando do Depósito, ficará disponível e livre para a utilização da RCI;

(II) uma vez efetivado o Depósito de Semana de Utilização de sua titularidade na RCI, o Sócio RCI adquire o direito de fazer uma Solicitação de Intercâmbio de seu Período de Utilização em qualquer um dos Empreendimentos Afiliados à RCI, de acordo com a disponibilidade de vaga e datas desses empreendimentos;

(III) a RCI confirmará, no menor prazo possível, a Solicitação de Intercâmbio do Sócio RCI, desde que o Empreendimento Afiliado escolhido pelo Sócio RCI para a efetivação do Intercâmbio possua unidade habitacional disponível no Sistema de Intercâmbio RCI;

(IV) em não havendo disponibilidade de Unidade no Empreendimento Afi-

liado escolhido pelo Sócio RCI no Sistema de Intercâmbio RCI para realizar o Intercâmbio, a referida solicitação será objeto de busca, devendo o Sócio RCI aguardar tal busca;

(V) no ato da Confirmação de Intercâmbio, o Sócio RCI deverá pagar uma taxa de Intercâmbio.

4.3 Os valores da taxa de Intercâmbio Nacional e Internacional, para pagamento à vista, são aqueles constantes da página web – www.rci.com e/ou disponibilizados na Central de Atendimento.

DA RESPONSABILIDADE DA RCI

4.4 A Confirmação de Solicitação de Intercâmbio depende da disponibilidade de unidade habitacional para o Período de Utilização no Sistema de Intercâmbio RCI, ficando estabelecido que a RCI se obriga a oferecer ao Sócio RCI alternativas de escolha caso haja impossibilidade de atender ao pedido do Sócio RCI para o destino e data solicitada.

4.5 A RCI é a única responsável pelo serviço de Intercâmbio do Período de Utilização oferecido ao Sócio RCI, gerado quando do Depósito da Semana de Utilização de sua titularidade no Sistema de Intercâmbio RCI, nos exatos termos do presente Contrato.

4.6 A RCI se responsabilizará apenas e tão somente por declarações e informações prestadas aos sócios RCI por seus Guias de Férias, publicações da RCI, especialmente as constantes da página web – www.rci.com, e por intermédio de sua Central de Atendimento.

5. DOS DIREITOS

5.1 A RCI utilizará o Período de Utilização depositado pelo Sócio RCI no Banco de Espaços, a seu exclusivo critério.

5.2 O Sócio RCI poderá efetivar a Solicitação de Intercâmbio de seu Período de Utilização em qualquer um dos Empreendimentos Afiliados à RCI (desde que tenha efetuado o Depósito de Semana de Utilização de sua titularidade, nos termos do item 5.1).

6. DO PRAZO

6.1 O prazo de duração do presente Contrato se encontra determinado no verso deste instrumento, sendo que, findo este prazo, a vigência do presente Contrato poderá ser prorrogada mediante pagamento de taxa de renovação.

7. REGRAS GERAIS SOBRE INTERCÂMBIO

7.1 O prazo para que o Sócio RCI efetue o Depósito de Semana de Utilização de sua titularidade na RCI é de 2 (dois) anos até 14 (quatorze) dias anteriores à data de Início da

semana do Período de Utilização de que é titular no Empreendimento Afiliado.

7.2 Em contrapartida, independentemente dos termos deste item, o Sócio RCI terá 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de seu Período de Utilização Depositado em favor da RCI, para solicitar um Intercâmbio junto à RCI. Caso o Sócio RCI não solicite qualquer Intercâmbio junto à RCI no referido período, o Sócio RCI perderá o direito de usufruir do Período de Utilização Depositado.

7.3 As acomodações do Empreendimento Afiliado no qual o Sócio RCI fará o intercâmbio poderão ser diferentes das acomodações do Empreendimento Afiliado de que o Sócio RCI é titular de uma Semana de Utilização, quer em função da característica da Unidade a ser ocupada, quer em função da decoração, móveis e comodidades disponíveis, com o que o Sócio RCI se declara ciente e de acordo.

7.4 A RCI qualificará o Período de Utilização Depositado segundo as especificações constantes no verso do presente instrumento.

7.5 O Sócio RCI é responsável pelo pagamento de Taxas de Serviços do Empreendimento Afiliado, comodidades e despesas

pessoais nas quais incorrerem, sendo que seus valores serão fixados e cobrados pelo próprio Empreendimento Afiliado utilizado.

8. DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE INTERCÂMBIO

8.1 Todos os pedidos de reembolsos da taxa de Intercâmbio derivados dos cancelamentos realizados pelos Sócios RCI estão sujeitos à legislação aplicável, e de acordo com os termos e condições contidos na página da web www.rci.com.

8.1.1 Fica estabelecido que a RCI tem o direito de cancelar uma Confirmação, caso um Empreendimento Afiliado não se encontre habitável por Motivo de Força Maior ou de Caso Fortuito.

8.2 As Partes concordam que a RCI não efetuará a confirmação de intercâmbio para qualquer Sócio RCI cujo pagamento seja recusado pelo banco ou pela instituição financeira emissora de seu cartão de crédito ou quando o Sócio RCI não tenha pago as Taxas de Manutenção, Taxas de Serviços do Empreendimento Afiliado e demais taxas ou encargos devidos em razão de sua Propriedade de Férias, Programa de Férias e/ou Sistema de Intercâmbio, ficando o Sócio RCI sujeito às regras estabelecidas pelo Empreendimento Afiliado.

do, bem como previstas neste Contrato e nos Termos e Condições (www.rci.com) para os casos de não cumprimento de suas obrigações.

9. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO

9.1 O Sócio RCI que não estiver inadimplente com suas obrigações tem o direito de cancelar este Contrato notificando a RCI por escrito, com prazo de antecedência de 15 (quinze) dias. A RCI, por sua vez, tem o direito de cancelar este Contrato de acordo com os Termos e Condições previstos em sua página web - www.rci.com.

9.1.1 Em caso de solicitação de cancelamento do Contrato pelo Sócio RCI, após renovação do mesmo, o valor pago pelo sócio será devolvido, observando o percentual já utilizado, ou seja, apurar-se-á o tempo que transcorreu do Contrato e o período ainda restante, pagando-se a diferença.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 O Intercâmbio do Período de Utilização não pode ser objeto de cessão pelo Sócio RCI a terceiros. Poderá, no entanto, o Sócio RCI adquirir Certificado de Convidado para utilização

de terceiros, mediante o pagamento da taxa aplicável ao Certificado de Convidado, publicada periodicamente na página web www.rci.com.

10.2 Este Contrato é intransferível pelo Sócio RCI, sendo-lhe, entretanto, conferido o direito de possuir dependente, os quais deverão ser previamente indicados por escrito à RCI. Poderá a RCI, no entanto, conferir ao Sócio RCI o direito de associar mais de um dependente, sendo que todas as associações serão enviadas apenas ao titular deste Contrato.

10.3 A RCI ficará desvinculada de suas obrigações caso um Período de Utilização para qual uma Confirmação de Intercâmbio concedida torne-se indisponível em razão de força maior ou caso fortuito.

10.4 O presente Contrato será obrigatório para a RCI quando integralmente cumpridas às disposições aqui estabelecidas.

10.5 Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul - SP, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.



Declaração de Recebimento do Book e Pasta Técnica digital e Kit RCI

Declaro que recebi nesta data o BOOK DIGITAL e a PASTA TÉCNICA DIGITAL do empreendimento e acessei, por meio dos QR Codes abaixo, tendo eles todas as descrições do empreendimento com Memorial Descritivo, Convenção de Condomínio, Contrato de Compra e Venda e Cronograma de Uso, referentes ao empreendimento **SALINAS BEACH RESORT** comercializado pela **SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, assim como na apresentação da RCI que também obtive acesso pelo QR Code abaixo, onde constam os benefícios de associação à intercambiadora de férias RCI juntamente com o Certificado de Semana Especial.

Book digital



Pasta Técnica digital



Kit RCI



SALINÓPOLIS - PA, 22 de abril de 2022

JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS

CPF /CNPJ: 41631652826

ANANDA KELLY DE MEDEIROS

CPF /CNPJ: 42412840865



SALINAS BEACH RESORT

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CONTRATO 40827 – BLOCO 1 – APARTAMENTO 1114 – COTA 13

Mais uma vez lhe parabenizamos pela aquisição de sua(s) cota(s) de Unidade Imobiliária no SALINAS BEACH RESORT. Reforçamos alguns pontos relevantes do seu contrato, favor assinar ao lado dando ciência e confirmando a compreensão total de seu conteúdo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	CIENTE (vistar)
1) O objeto do presente contrato é a aquisição de unidade imobiliária de cota/fração no regime de multipropriedade fracionada do empreendimento SALINAS BEACH RESORT, o qual possui a finalidade de ocupação exclusiva em período de tempo compartilhado conforme descrito no Calendário de Uso.	
2) O SALINAS BEACH RESORT será associado à uma agente de intercâmbio de viagens, permitindo aos coproprietários a possibilidade de associação nos termos do contrato celebrado com a intercambiadora, e que, a responsabilidade pela utilização desse serviço é única e exclusiva da agente de intercâmbio denominada RCI.	
3) As unidades comercializadas no sistema de frações/cotas (apartamentos), serão entregues mobiliadas e equipadas, de acordo com as especificações constantes nos ANEXOS, que relacionam os mobiliários, equipamentos e utensílios que serão utilizados nos apartamentos de 01 (um) quarto.	
4) Os apartamentos destinados ao sistema de multipropriedade serão divididos em 26 (VINTE E SEIS) frações/cotas, os quais possuirão direito de uso da propriedade nos períodos previstos no CALENDÁRIO DE USO e no REGULAMENTO	
5) O índice que será aplicado para reajuste mensal das parcelas do preço ajustado, até a entrega do empreendimento SALINAS BEACH RESORT, será o INCC - Índice Nacional da Construção Civil. Após a entrega do empreendimento SALINAS BEACH RESORT, os valores das parcelas ainda não pagos serão corrigidos pelo IPCA – Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, + 1% (um Por Cento).	
6) Concordo e AUTORIZO a negociação ou alienação fiduciária de meus créditos a vencer, feita pela PROMITENTE VENDEDORA junto à Instituições Financeiras habilitadas para tal.	
7) O não recebimento dos boletos de pagamento, até a sua data de vencimento, não caracteriza justificativa para o inadimplemento e isenção dos acréscimos previstos, ficando o PROMITENTE COMPRADOR ciente de que, caso venha a ocorrer essa situação, deve contatar o mais rápido possível o Departamento de Cobrança da PROMITENTE	
8) O PROMITENTE COMPRADOR de frações/cotas constitui, desde já a ADMINISTRADORA na condição de cabecel nos termos da Convenção do Condomínio, como seu bastante procurador, para representá-lo junto à Assembleia Geral da instalação do condomínio do edifício.	
9) O PROMITENTE COMPRADOR está ciente de que somente poderá utilizar a RCI (intercambiadora de férias), após a integralização da Comissão de Corretagem mais o Sinal de Negócio designado à cota/fração adquirida.	
10) O PROMITENTE COMPRADOR está ciente de que somente poderá fazer o uso dos certificados de férias em baixa e média temporada, com até 4 pessoas de acordo com disponibilidade de reserva da RCI e Semana SALINAS PARK	
11) O PROMITENTE COMPRADOR está ciente que suas reservas na RCI poderão ser solicitadas com antecedência de 365 dias a 14 dias antes da data da viagem.	
12) O PROMITENTE COMPRADOR está ciente que as reservas de semana bônus da RCI tem um valor de confirmação é de U\$ 449,00 (USD) para RCI Special Week DESTINOS e R\$ 999,00 (BRL) para Semana SALINAS PARK RESORT.	
13) O PROMITENTE COMPRADOR só poderá fazer uso das semanas e disponibilizá-las no pool de locação após a quitação da Comissão de Corretagem e o Sinal de Negócio.	
14) O PROMITENTE COMPRADOR só poderá disponibilizar sua semana no pool de locação com antecedência de 90 dias e estando adimplente com o pagamento da cota e condomínio.	
15) Obtive acesso na sala de vendas à Pasta Técnica impressa, Book impresso e apresentação RCI impressa, assim como o acesso à Pasta Técnica digital, Book digital e apresentação de Benefício de Associação à RCI por meio de QR	
16) Recebi o kit RCI e o Contrato de Compra e Venda devidamente assinado pela PROMITENTE VENDEDORA e PROMITENTE COMPRADOR.	

Li e compreendi, estando ciente e de acordo com o conteúdo. Assim, assino o mesmo aceitando suas condições e obrigações.

SALINÓPOLIS - PA, 22 de abril de 2022

JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS
CPF: 41631652826

ANANDA KELLY DE MEDEIROS
CPF: 42412840865

4) Para onde foi a viagem?

5) As reservas de hotéis vocês fazem por internet?

6) Qual o próximo destino de férias da família?

7) Já conhecem o investimento de cotas imobiliárias?

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)

97)

98)

99)

100)

101)

102)

103)

104)

105)

106)

107)

108)

109)

110)

111)

112)

113)

114)

115)

116)

117)

118)

119)

120)

121)

122)

123)

124)

125)

126)

127)

128)

129)

130)

131)

132)

133)

134)

135)

136)

137)

138)

139)

140)

141)

142)

143)

144)

145)

146)

147)

148)

149)

150)

151)

152)

153)

154)

155)

156)

157)

158)

159)

160)

161)

162)

163)

164)

165)

166)

167)

168)

169)

170)

171)

172)

173)

174)

175)

176)

177)

178)

179)

180)

181)

182)

183)

184)

185)

186)

187)

188)

189)

190)

191)

192)

193)

194)

195)

196)

197)

198)

199)

200)

201)

202)

203)

204)

205)

206)

207)

208)

209)

210)

211)

212)

213)

214)

215)

216)

217)

218)

219)

220)

221)

222)

223)

224)

225)

226)

227)

228)

229)

230)

231)

232)

233)

234)

235)

236)

237)

238)

239)

240)

241)

242)

243)

244)

245)

246)

247)

248)

249)

250)

251)

252)

253)

254)

255)

256)

257)

258)

259)

260)

261)

262)

263)

264)

265)

266)

267)

268)

269)

270)

271)

272)

273)

274)

275)

276)

277)

278)

279)

280)

281)

282)

283)

284)

285)

286)

287)

288)

289)

290)

291)

292)

293)

294)

295)

296)

297)

298)

299)

300)

301)

302)

303)

304)

305)

306)

307)

308)

309)

310)

311)

312)

313)

314)

315)

316)

317)

318)

319)

320)

321)

322)

323)

324)

325)

326)

327)

328)

329)

330)

331)

332)

333)

334)

335)

336)

337)

338)

339)

340)

341)

342)

343)

344)

345)

346)

347)

348)

349)

350)

351)

352)

353)

354)

355)

356)

357)

358)

359)

360)

361)

362)

363)

364)

365)

366)

367)

368)

369)

370)

371)

372)

373)

374)

375)

376)

377)

378)

379)

380)

381)

382)

383)

384)

385)

386)

387)

388)

389)

390)

391)

392)

393)

394)

395)

396)

397)

398)

399)

400)

401)

402)

403)

404)

405)

406)

407)

408)

409)

410)

411)

412)

413)

414)

415)

416)

417)

418)

419)

420)

421)

422)

423)

424)

425)

426)

427)

428)

429)

430)

431)

432)

433)

434)

435)

436)

437)

438)

439)

440)

441)

442)

443)

444)

445)

446)

447)

448)

449)

450)

451)

452)

453)

454)

455)

456)

457)

458)

459)

460)

461)

462)

463)

464)

465)

466)

467)

468)

469)

470)

471)

472)

473)

474)

475)

476)

477)

478)

479)

480)

481)

482)

483)

484)

485)

486)

487)

488)

489)

490)

491)

492)

493)

494)

495)

496)

497)

498)

499)

500)

501)

502)

503)

504)

505)

506)

507)

508)

509)

510)

511)

512)

513)

514)

515)

516)

517)

518)

519)

520)

521)

522)

523)

5

Documento registrado na assinatura **presencial**



SBR BL01-1114-13JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS pdf

Código do documento 0ffa63f3-6ca1-4d51-bf79-2813daa4d43f



Assinaturas



Antonio Márcio Gomes da Silva
marciogomes@gavresorts.com.br
Aprovou



João Gabriel dos Santos freitas
joao.gabriel94@hotmail.com
Assinou como parte



Amanda Kelly de medeiros
ananmedeiros@hotmail.com
Assinou como parte



Rafael Henrique Bendinelli Camargo
rafa11henrique@gmail.com
Assinou como testemunha

Rafael Henrique Bendinelli Camargo

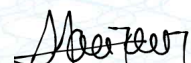


LAIZE ADRIANE CORREA CAMPOS
laize.campos@gavresorts.com.br
Assinou como testemunha

LAIZE ADRIANE CORREA CAMPOS



Antonio Márcio Gomes da Silva
marciogomes@gavresorts.com.br
Assinou como parte



Eventos do documento

22 Apr 2022, 14:39:04

Documento 0ffa63f3-6ca1-4d51-bf79-2813daa4d43f **criado** por LAIZE ADRIANE CORREA CAMPOS (86c722ca-0f4a-4031-8be6-e542c9428248). Email: laize.campos@gavresorts.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-22T14:39:04-03:00

22 Apr 2022, 14:42:08

Assinaturas **iniciadas** por LAIZE ADRIANE CORREA CAMPOS (86c722ca-0f4a-4031-8be6-e542c9428248). Email: laize.campos@gavresorts.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-22T14:42:08-03:00

22 Apr 2022, 14:51:20

ANTONIO MÁRCIO GOMES DA SILVA **Aprovou** (321b4e23-7361-4659-aa65-35bb39909cb3) - Email: marciogomes@gavresorts.com.br - IP: 170.82.183.13 (seatelecom.com.br porta: 33436) - Documento de identificação informado: 490.842.162-53 - DATE_ATOM: 2022-04-22T14:51:20-03:00

22 Apr 2022, 18:54:54

ASSINATURA PRESENCIAL - JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS **Assinou como parte** - Email: joao.gabriel94@hotmail.com (não verificado) - IP: 170.82.183.13 (seatelecom.com.br porta: 62316) - [Geolocalização: -0.6094419 -47.3006182](#) - Documento de identificação informado: 416.316.528-26 - DATE_ATOM: 2022-04-22T18:54:54-03:00

22 Apr 2022, 19:00:59

ASSINATURA PRESENCIAL - AMANDA KELLY DE MEDEIROS **Assinou como parte** - Email: ananmedeiros@hotmail.com (não verificado) - IP: 170.82.183.13 (seatelecom.com.br porta: 2036) - [Geolocalização: -0.6094419 -47.3006182](#) - Documento de identificação informado: 424.128.408-65 - DATE_ATOM: 2022-04-22T19:00:59-03:00

25 Apr 2022, 11:26:25

RAFAEL HENRIQUE BENDINELLI CAMARGO Assinou como testemunha (60ed61db-4a53-4a58-9971-4836da04351e) - Email: rafa11henrique@gmail.com - IP: 170.82.183.55 (seatelecom.com.br porta: 5580) - [Geolocalização: -0.6102775844110395 -47.30339924422012](#) - Documento de identificação informado: 483.429.448-08 - DATE_ATOM: 2022-04-25T11:26:25-03:00

25 Apr 2022, 12:40:12

LAIZE ADRIANE CORREA CAMPOS Assinou como testemunha (86c722ca-0f4a-4031-8be6-e542c9428248) - Email: laize.campos@gavresorts.com.br - IP: 170.82.183.13 (seatelecom.com.br porta: 32182) - [Geolocalização: -0.6094869 -47.3006676](#) - Documento de identificação informado: 034.482.242-78 - DATE_ATOM: 2022-04-25T12:40:12-03:00

25 Apr 2022, 12:40:51

ANTONIO MÁRCIO GOMES DA SILVA Assinou como parte (321b4e23-7361-4659-aa65-35bb39909cb3) - Email: marciogomes@gavresorts.com.br - IP: 170.82.183.13 (seatelecom.com.br porta: 2584) - [Geolocalização: -0.6094866 -47.3006667](#) - Documento de identificação informado: 490.842.162-53 - DATE_ATOM: 2022-04-25T12:40:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):da663babfcda0aae45cd5b0050afd4e2a7899e2bf57fed41a16a0efb80b54874

(SHA512):6319ff372800e7d0ee2134bd2d08aa509688fabd4aaa426603aecc373f924492c134780edb45b76b803bf1de1a0b5139aece36d6bc496c3f5979811adba99018

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign